

الجمهورية التونسية

قوانين وترايب

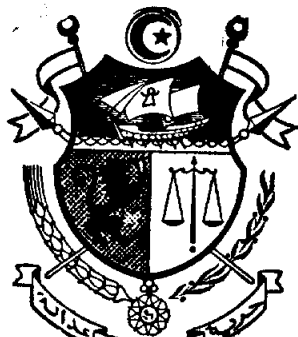
LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874

Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



بسم الله الرحمن الرحيم
في اليوم من الأيمان فن بعنا في بلادنا

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc.....				
France.....	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 100
Autres pays..	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 800
Prix du numéro..	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D. 800

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS

	Pages
CODE de Commerce Maritime (suite et fin).....	510

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 3 mai 1962 (28 doul kaada 1381), portant modification de l'arrêté du 11 décembre 1958 (29 jourmada I 1378), relatif au statut du personnel fonctionnaire de l'O.M.V.V.M.....	518
TABLEAUX d'avancement des Secrétaires d'Administration..	518

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 62-136 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), déclarant d'utilité publique les travaux de construction et de mise en état de viabilité de certaines rues à Carthage.....	519
DECRETS Nos 62-137 à 148 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant les Communes de Bardo, Ariana, Mateur, Kef, Ghardimaou, Menzel-Bou-Zelfa, Enfida, Sousse, Monastir, Moknine et Gabès à contracter un emprunt.....	520
REVOCATION du second adjoint au Président de la Commune de Kalaa-Seghira.....	523

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 28 avril 1962 (23 doul kaada 1381), déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Commune de Sfax des parts dans l'indivision du terrain appartenant aux héritiers El Karray, nécessaires à la construction d'un groupe scolaire.....	523
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

DECRET N° 62-152 du 3 mai 1962 (28 doul kaada 1381), relatif à la création de l'Ecole Normale de Professeurs Adjoints.....	524
ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), relatif au concours sur épreuves pour le recrutement des inspecteurs de l'enseignement primaire.....	524

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

DESIGNATION des membres du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz..	525
DESIGNATION des membres du Conseil d'Administration de l'Office National des Mines.....	525
DESIGNATION d'un représentant de l'Etat au sein du Conseil d'Administration de la Société Tuniso-Italienne de Raffinage.....	525
TABLEAU d'avancement (Service des Monopoles).....	525

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 31 mars 1962 (25 chaoual 1381), ouvrant un concours pour le recrutement de dix économes comptables.....	526
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES, ET TELEPHONES

DECRET N° 62-150 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), portant adhésion de la République Tunisienne à l'Union Arabe des Télécommunications.....	527
--	-----

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS de tutelles.....	527
-----------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les Communes de Sfax et de la Chebba.....	529
---	-----

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

BREVETS d'invention.....	529
AVIS d'établissements dangereux insalubres ou incommodes.....	530

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition.....	530
AVIS de bornage.....	530

ANNONCES.....	530
---------------	-----

LOIS

CODE DE COMMERCE MARITIME

(Suite et fin)

LIVRE V

DES RISQUES DE MER

TITRE PREMIER

DE L'ABORDAGE

ART. 237. — En cas d'abordage survenu entre navires de mer, ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglées conformément aux dispositions ci-après, sans qu'il y ait lieu à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

ART. 238. — Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation du dommage incombe à celui qui l'a commis.

Si l'abordage est causé par la faute de plusieurs navires à un navire qui n'est pas en faute, la réparation du dommage incombe solidairement à ceux qui ont commis la faute.

ART. 239. — S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est supportée par parts égales.

Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures.

ART. 240. — Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Cette disposition est applicable même dans le cas où les navires, ou seulement l'un d'entre eux, sont au mouillage au moment de l'accident.

ART. 241. — La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque la présence de celui-ci est obligatoire.

ART. 242. — Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.

Il est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.

ART. 243. — Les dispositions du présent titre s'étendent à la réparation des dommages qu'un navire par suite de l'exécution ou l'omission d'une manoeuvre ou de l'inobservation des règlements a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leurs bords, alors même qu'il n'y aurait pas eu heurt.

TITRE II

DE L'ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES

ART. 244. — L'assistance et le sauvetage des navires en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix du passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux dispositions ci-après, sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

ART. 245. — Tout acte d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.

Sauf stipulation contraire, aucune rémunération n'est due si l'assistance ou le secours prêtés reste sans résultat utile.

En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

ART. 246. — N'ont droit à aucune rémunération, les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Si cette défense est faite au cours de l'opération d'assistance ou de sauvetage, les sauveteurs, à condition qu'ils aient obtenu un résultat utile, ont droit à une équitable rémunération.

ART. 247. — Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement normal du contrat de remorquage.

ART. 248. — Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires exploités par le même armateur.

ART. 249. — Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les différents navires assistants ou sauveteurs, soit entre les armateurs, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants ou sauveteurs.

Il en est de même si l'assistance ou le sauvetage est le fait de plusieurs personnes ou groupes de personnes agissant indépendamment l'un de l'autre. Dans ce cas, la rémunération n'est fixée par le juge qu'après mise en cause de tous les réclamateurs éventuels au titre de l'assistance ou du sauvetage, tels que désignés par le débiteur de la rémunération.

ART. 250. — Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être révisée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est excessive dans un sens ou dans l'autre, et hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être révisée par le juge, à la requête de la partie intéressée.

ART. 251. — La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour base :

— d'une part, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours; le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur; le temps employé; les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs; la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant;

— d'autre part, la valeur des choses sauvées.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 249, alinéa 1.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance, ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

ART. 252. — Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées, sauf si leurs lois nationales en disposent autrement.

Toutefois les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

ART. 253. — Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, le voyant en mer, en danger de se perdre et ce, sous peine d'une amende de mille dinars et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 254. — Le sauvetage des épaves demeure régi par sa réglementation particulière.

TITRE III DES AVARIES COMMUNES

CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales

ART. 255. — Tous dommages et pertes subis par le navire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément au cours de l'expédition maritime, toutes dépenses extraordinaires, sont réputés avaries et réglés, sauf convention contraire entre toutes les parties, conformément aux dispositions du présent titre.

Les avaries sont de deux sortes : avaries communes et avaries particulières.

ART. 256. — Sont avaries communes les sacrifices et dépenses extraordinaires, intentionnellement et raisonnablement encourus pour le salut commun, afin de préserver d'un péril les biens engagés dans une même expédition maritime.

ART. 257. — Elles sont supportées par voie de contribution par les divers intéressés à l'expédition maritime commune.

ART. 258. — Seuls sont admis en avaries communes les dommages, pertes ou avaries qui sont la conséquence directe de l'acte d'avarie commune.

Les pertes ou dommages subis par le navire ou la cargaison par suite de retard, soit au cours du voyage, soit postérieurement, tels que le chômage du navire et toute perte indirecte quelconque, telle que la différence de cours des marchandises, ne sont pas admis en avaries communes.

ART. 259. — Lorsque l'événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il n'y a pas moins lieu à contribution, mais sans préjudice du recours pouvant être exercé contre la partie en faute.

ART. 260. — La preuve qu'un dommage, qu'une perte ou une dépense doivent être effectivement admis en avaries communes incombe à celui qui réclame cette admission. A défaut de cette preuve, l'avarie est réputée particulière et supportée et payée par le propriétaire de la chose qui a éprouvé le dommage ou occasionné la dépense.

ART. 261. — Toute dépense supplémentaire, encourue en substitution d'une autre dépense qui aurait été admissible en avaries communes est admise en avaries communes, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la dépense d'avaries communes ainsi évitée.

ART. 262. — Le règlement des avaries communes doit être établi, tant pour l'estimation des pertes que pour la contribution, sur la base des valeurs au moment et au lieu où se termine l'expédition maritime.

Cette règle est sans influence sur la détermination du lieu où le règlement doit être établi.

CHAPITRE II Des dommages, pertes ou dépenses admissibles en avaries communes

ART. 263. — Lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles précédents, sont notamment avaries communes les dommages, pertes ou dépenses ci-dessous précisés.

ART. 264. — Sont admis en avaries communes les jets de cargaison et les dommages causés par le jet au navire et à la cargaison.

Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et les plus coûteuses sont jetées les premières.

Pendant aucun jet de cargaison ne sera admis en avaries communes, si cette cargaison n'a pas été déclarée fondamentalement aux usages reconnus du commerce.

ART. 265. — Sont admis en avaries communes les dommages causés à la cargaison ou au navire par l'eau qui pénètre dans la coque par les écoutilles ou par tout autre ouverture pratiquée en vue d'éviter un jet pour le salut commun.

ART. 266. — Sont admis en avaries communes les dommages causés au navire et à la cargaison ou à l'un d'eux, par l'eau ou autrement, y compris les dommages causés en submergeant ou en sabordant un navire en feu, en vue d'éteindre un incendie à bord.

Toutefois les dommages causés à la cargaison ou au navire par l'incendie même ne sont pas admis en avaries communes.

ART. 267. — Quand un navire est intentionnellement mis à la côte, et que les circonstances sont telles que si cette mesure n'était pas adoptée, il serait inévitablement dressé à la côte ou sur les rochers, aucune perte ou avarie résultant pour le navire, le chargement et le fret, ou pour l'un d'eux, de cet échouement intentionnel ne sera admise en avaries communes, mais les pertes ou dommages encourus en renflouant un tel navire seront admis en avaries communes.

Dans tous les autres cas où un navire est intentionnellement mis à la côte pour le salut commun, la perte ou le dommage qui en résulte sera admis en avaries communes.

ART. 268. — L'avarie ou la perte de voiles et d'espars, ou de l'un d'eux, ayant pour cause les efforts faits pour renflouer un navire échoué ou l'amener sur un plus haut fond en vue du salut commun, sera admise en avaries communes; mais lorsqu'un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée au navire, au chargement et au fret, ou à l'un d'eux, par forçage de voiles, ne sera admise en avaries communes.

ART. 269. — Le dommage causé aux machines et aux chaudières d'un navire échoué dans une position périlleuse, par les efforts faits pour le renflouer, sera admis en avaries communes, lorsqu'il sera établi qu'il procède de l'intention réelle de renflouer le navire pour le salut commun au risque d'un tel dommage; mais lorsqu'un navire est à flot, aucune perte ou avarie causée par le fonctionnement des machines et chaudières, y compris la perte ou avarie due à un forçage de machines ou à une mesure de ce genre, ne sera en aucune circonstance admise en avaries communes.

ART. 270. — Lorsqu'un navire est échoué et que la cargaison ainsi que le combustible et les approvisionnements du navire, ou l'un d'eux, sont déchargés dans des circonstances telles que cette mesure constitue un acte d'avarie commune, les dépenses supplémentaires d'allègement, de location des allèges et, le cas échéant, celles du remboursement, ainsi que la perte et le dommage en résultant seront admis en avaries communes.

ART. 271. — Quand un navire est entré dans un port ou lieu de refuge ou qu'il est retourné à son port ou lieu de chargement par suite d'accident, de sacrifice ou d'autres circonstances extraordinaires qui ont rendu cette mesure nécessaire pour le salut commun, les dépenses exposées pour entrer dans ce port ou ce lieu sont admises en avaries communes, de même que celles encourues lorsque ce navire quitte ce port ou ce lieu avec tout ou partie de sa cargaison primitive.

Si le navire se trouve dans un port ou lieu de refuge où les réparations sont impossibles et s'il est dirigé vers un autre port ou lieu où il pourra être réparé, les dispositions du présent article s'appliquent à ce second port ou lieu.

Les dispositions de l'article 271 ne s'appliquent pas à la prolongation du voyage occasionnée par ce déplacement.

ART. 272. — Les frais de manutention à bord et de déchargement de la cargaison, du combustible ou des approvisionnements à un port ou lieu de chargement, d'escale ou de refuge, sont admis en avaries communes lorsque la manutention ou le déchargement étaient nécessaires pour le salut commun ou pour permettre de réparer les avaries au navire, causées par sacrifice ou par accident, si ces réparations étaient nécessaires pour permettre la continuation du voyage en sécurité.

ART. 273. — Lorsque les frais de manutention ou de déchargement visés à l'article précédent sont admissibles en avaries communes, les frais de rechargement et d'arrimage à bord, ainsi que tous les frais de magasinage, y compris ceux nécessités par toute assurance raisonnablement souscrite, sont admis en avaries communes.

Toutefois, si le navire est condamné ou ne continue pas son voyage primitif, les frais de magasinage ne sont admis en avaries communes que jusqu'à la date de la condamnation du navire ou de l'abandon du voyage. Si l'un ou l'autre de ces événements intervient avant l'achèvement du déchargement de la cargaison, les frais ci-dessus sont admis en avaries communes jusqu'à la date de l'achèvement de ce déchargement.

ART. 274. — Si un navire se trouve en état d'avarie dans un port ou lieu où il serait pratiquement possible de le réparer pour lui permettre de poursuivre son voyage avec toute sa cargaison, mais que, en vue de réduire les dépenses, on décide, soit de le remorquer jusqu'à son port de destination, soit de transborder la cargaison en tout ou en partie sur un autre navire ou de la réexpédier de toute autre manière, la dépense de ces remorquage, transbordement et réexpédition ou de l'un d'eux, sera supportée par les divers intéressés dans l'expédition, jusqu'à concurrence du montant de la dépense d'avaries communes évitée.

ART. 275. — Lorsqu'un navire est entré ou a été retenu dans un port ou lieu pour les motifs indiqués à l'article 271, sont admis en avaries communes, les salaires et frais d'entretien du capitaine, des officiers et des membres de l'équipage, ainsi que le combustible et les approvisionnements consommés pendant la prolongation du voyage depuis le début de l'immobilisation ou du déroutement, jusqu'au moment où le navire est mis ou aurait dû être mis en état de poursuivre ses opérations normales ou sa route.

Mais si le navire est condamné ou ne poursuit pas son voyage primitif, la période supplémentaire d'immobilisation sera réputée ne pas dépasser la date de la condamnation du navire ou de son abandon du voyage ou, si la cargaison n'est pas alors déchargée, la date d'achèvement de son déchargement.

Le combustible et les approvisionnements consommés pendant la période supplémentaire d'immobilisation, ainsi que les frais de séjour du navire dans ce port, sont admis en avaries communes à l'exception de ceux encourus pour l'exécution de réparations non admissibles en avaries communes.

Les salaires admissibles en avaries communes comprennent toutes les sommes payées au capitaine, aux officiers et aux membres de l'équipage, ainsi que tous les frais et dépenses accessoires qui leur sont dus par l'armateur en vertu des dispositions légales ou conventionnelles d'usage.

Les rémunérations qui leur sont payées par suite de travail effectué en heures supplémentaires pour l'entretien du navire ou l'exécution de réparations dont le coût n'est pas admissible en avaries communes sont néanmoins admises à titre de dépenses substituées jusqu'à concurrence de la somme épargnée sur les frais qui auraient été exposés et admis en avaries communes si le travail en heures supplémentaires n'avait pas été effectué.

ART. 276. — Les dommages ou pertes subis par la cargaison, les approvisionnements et le combustible au cours des opérations de manutention visées aux articles 272 et 273 sont également admis en avaries communes.

ART. 277. — Quand des réparations provisoires sont effectuées à un navire dans un port de chargement, d'escale ou de refuge, pour le salut commun ou pour des avaries causées par un sacrifice d'avaries communes, le coût de ces réparations est admis en avaries communes.

Lorsque des réparations provisoires d'un dommage fortuit sont effectuées simplement pour permettre l'achèvement du voyage, leur coût sera admis en avaries communes, mais seulement jusqu'à concurrence de l'économie sur les dépenses qui auraient été encourues et admises en avaries communes, si ces réparations n'avaient pas été effectuées en ce lieu.

Aucune déduction pour différence du vieux au neuf n'est faite du coût des réparations provisoires admissibles en avaries communes.

ART. 278. — La perte de fret résultant d'une perte ou d'un dommage admis en avaries communes subis par la cargaison ou le navire, est admise en avaries communes.

Lorsqu'une perte de fret est admissible en avaries communes, il y a lieu de déduire du fret les frais qui auraient été encourus pour le gagner ainsi que le fret de remplacement.

ART. 279. — Le montant admissible en avaries communes pour perte ou dommage éprouvé par les marchandises est calculé en prenant pour base le prix du marché au dernier jour du déchargement du navire ou à la fin de l'expédition lorsqu'elle se termine dans un autre lieu que celui de la destination primitive.

Quand les marchandises ainsi avariées sont vendues et s'il n'est pas intervenu un accord fixant autrement le montant du dommage, la perte à admettre en avaries communes sera la différence entre le produit net de la vente et la valeur nette, au dernier jour du déchargement du navire ou à la fin de l'expédition lorsqu'elle se termine en un autre lieu que celui de la destination primitive.

ART. 280. — Le montant à admettre en avaries communes pour dommage ou perte subis par le navire, ses machines ou ses appareils, lorsqu'ils ont été réparés ou remplacés, est le coût réel et raisonnable des réparations et du remplacement de ces dommages et pertes, sous les déductions à opérer pour différence du vieux au neuf selon les usages internationaux et compte tenu de la valeur des débris. Lorsqu'il n'y a pas eu de réparations, il sera alloué une dépréciation raisonnable n'excédant pas le coût estimatif des réparations.

Lorsqu'il y a perte totale effective, ou perte réputée totale du navire, le montant à allouer en avaries communes sera la valeur estimative du navire à l'état sain sous déduction du coût estimatif des réparations du dommage n'ayant pas le caractère d'avaries communes ainsi que du produit de la vente, s'il y a lieu.

ART. 281. — Les pertes et dommages causés aux marchandises chargées à l'insu du capitaine, ou qui ont fait l'objet d'une désignation volontairement inexacte ne sont pas admis en avaries communes.

Si les marchandises n'ont été déclarées au transporteur que pour une valeur inférieure à leur valeur réelle, elles ne sont admises en avaries communes que sur la base de leur valeur déclarée.

ART. 282. — Une commission de deux pour cent (2 %) sur les débours d'avaries communes autres que les salaires et frais d'entretien du capitaine, des officiers et des membres de l'équipage, le combustible et les approvisionnements qui n'ont pas été remplacés pendant le voyage, est admise en avaries communes; mais lorsque les fonds n'ont pas été fournis par l'un des intérêts appelés à contribuer, les frais normaux encourus pour obtenir les fonds nécessaires, de même que la perte subie par les propriétaires des marchandises vendues dans ce but, sont admis en avaries communes.

ART. 283. — L'intérêt au taux légal, jusqu'à la date du règlement d'avaries communes, est alloué sur les dépenses et le montant des sacrifices et des bonifications admises en avaries communes en tenant compte toutefois des remboursements qui ont été faits dans l'intervalle.

CHAPITRE III

De la détermination des valeurs contributives

ART. 284. — La contribution à l'avarie commune est le rapport entre la masse créancière et la masse débitrice.

La masse créancière comprend toutes les créances nées à raison des sacrifices réalisés admissibles en avaries communes.

La masse débitrice comprend la valeur nette, réelle, calculée au jour où cesse la communauté d'intérêts, des marchandises sauvées et des marchandises sacrifiées admissibles en avaries communes, ainsi que la valeur du navire et, sous réserve des déductions admises par les usages, le montant du fret.

Les colis postaux, les bagages des passagers et les effets personnels pour lesquels il n'est pas délivré de connaissement ne contribuent pas à l'avarie commune.

ART. 285. — Les marchandises non déclarées ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte sont tenues de contribuer à l'avarie commune si elles sont sauvées. Si elles ont été déclarées pour une valeur inférieure à leur valeur réelle, elles doivent contribuer sur cette valeur réelle.

ART. 286. — La valeur contributive est pour chaque intéressé la limite de son obligation.

Toutefois l'armateur ne sera pas tenu au delà de la valeur forfaitaire du navire telle que fixée à l'article 133.

Tout intéressé à la cargaison peut se libérer de l'obligation de contribuer par l'abandon des biens soumis à contribution avant toute prise de livraison.

En cas d'insolvabilité de l'un des intéressés ou de son assureur, l'insolvabilité se répartit entre les autres intéressés à l'expédition maritime.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

ART. 287. — Toute demande en contribution pour avaries communes est irrecevable si les avaries n'ont pas fait l'objet de réserves écrites de la part du capitaine ou contre lui, dans les dix jours de la délivrance des marchandises.

ART. 288. — Sans préjudice des dispositions des articles 71 et suivants du présent Code, les biens sauvés peuvent être retenus par le transporteur jusqu'à ce qu'il ait été fourni provision suffisante pour le paiement ultérieur de leur contribution. En cas de désaccord sur le montant de la provision, il sera statué par ordonnance de référé.

ART. 289. — Lorsque des fonds ont été versés pour garantir la contribution de la cargaison à l'avarie commune, aux frais de sauvetage ou frais spéciaux, ces fonds doivent être déposés sans aucun délai à un compte joint spécial ouvert aux noms d'un représentant nommé par les déposants et d'un autre nommé par l'armateur, dans une banque agréée par eux deux.

En cas de désaccord, il sera statué par ordonnance de référé sur la désignation du représentant des déposants et le choix de la banque.

La somme ainsi déposée, augmentée s'il y a lieu des intérêts, sera conservée pour garantir aux ayants droit le paiement de ce qui leur est dû.

Des paiements d'acomptes ou des remboursements de dépôts peuvent être faits avec l'autorisation écrite du répartiteur. Ces dépôts, paiements ou remboursements sont effectués sans préjudice des obligations définitives des parties.

ART. 290. — Le règlement d'avaries communes est établi par un ou plusieurs répartiteurs qui, à défaut d'entente entre les parties, sont nommés par le juge des référés. Ces répartiteurs peuvent se faire assister par tous experts de leur choix.

A défaut d'acceptation par toutes les parties, le règlement d'avaries communes est soumis à l'homologation de la juridiction compétente sur demande de la partie la plus diligente, tous les intéressés dûment appelés.

ART. 291. — Les frais et honoraires nécessités par l'établissement du règlement d'avaries communes sont prélevés, par priorité, sur les valeurs contributives.

ART. 292. — Les sommes non réclamées sont versées à la caisse des dépôts et consignations.

TITRE IV

DE LA PRESCRIPTION ET DE LA COMPETENCE
EN MATIERE D'ABORDAGE, D'ASSISTANCE
OU SAUVETAGE OU D'AVARIES COMMUNES

ART. 293. — Les actions en réparation des dommages causés par un abordage aux personnes ou aux biens se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Les actions récursoires se prescrivent par un an à partir du paiement.

Toutes actions en paiement d'une rémunération du chef d'assistance ou de sauvetage sont prescrites par deux ans, à partir du jour où les opérations d'assistance ou du sauvetage se sont terminées.

Toutes demandes en contribution pour avaries communes sont prescrites par deux ans après l'arrivée du navire à destination ou au lieu de la rupture du voyage. Elles se prescrivent par quinze ans si un répartiteur a été désigné.

Les prescriptions ci-dessus édictées courent contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leur recours contre leur tuteur.

ART. 294. — Les dispositions du présent livre s'appliquent :

1° à tout abordage, à toutes opérations d'assistance ou de sauvetage et à toutes avaries communes ayant eu lieu dans les eaux tunisiennes;

2° à tout abordage, à toutes opérations d'assistance ou de sauvetage entre navires dont l'un au moins arbore le pavillon tunisien et à toutes avaries communes relatives à un navire arborant ce pavillon;

3° à tout abordage, à toutes opérations d'assistance ou de sauvetage et à toutes avaries communes donnant lieu à une instance compétemment introduite devant les tribunaux tunisiens.

ART. 295. — En cas d'assistance, de sauvetage ou d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant l'une des juridictions compétentes en vertu des dispositions du Code de procédure civile et commerciale ou également devant celle du port tunisien dans lequel, soit l'un soit l'autre des navires s'est réfugié.

Si l'assistance, le sauvetage ou l'abordage est survenu dans des eaux soumises à la juridiction tunisienne, l'assignation pourra également être donnée devant la juridiction dans le ressort de laquelle l'assistance ou le sauvetage a été prêté ou où l'abordage s'est produit.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

ART. 296. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables en matière d'avaries communes.

LIVRE VI

DES ASSURANCES MARITIMES

TITRE PREMIER

DES ASSURANCES MARITIMES EN GENERAL

CHAPITRE PREMIER

Du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet

ART. 297. — Les dispositions du présent livre ont pour objet de définir et de préciser les droits et obligations des parties concourant aux conventions d'assurance, pour le cas uniquement où il serait nécessaire de suppléer aux lacunes, ambiguïtés ou obscurités de celles-ci ou de celles auxquelles les parties se seront référées.

Les parties sont libres, sous réserves des restrictions et interdictions édictées par le présent Code, de régler leurs conventions d'assurance comme elles l'entendent, notamment en se référant à toutes lois étrangères, à toutes conventions-types ou en combinant différentes lois ou conventions-types ou en en créant de nouvelles.

Les dispositions légales relatives aux assurances terrestres ne sont pas applicables aux assurances maritimes.

ART. 298. — Est régi par le présent livre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à un voyage maritime.

L'assurance maritime ne peut être, nonobstant toute convention contraire, qu'un contrat d'indemnité; elle ne doit pas placer l'assuré, en cas de sinistre, dans une situation pécuniaire meilleure que si aucun risque ne s'était réalisé.

ART. 299. — Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il ne justifie d'un intérêt direct ou indirect à la non réalisation du risque.

ART. 300. — L'assurance peut être contractée pour le compte d'une personne déterminée ou pour le compte de qui il appartiendra.

ART. 301. — Le contrat d'assurance ne peut être prouvé que par un écrit ou police.

Les additions, modifications et applications au contrat primitif sont rédigées en la même forme et constituent des avenants.

Avant la signature de la police ou de l'avenant, l'assuré et l'assureur peuvent être engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

ART. 302. — Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit.

Il indique :

- le lieu de souscription;
- le nom et le domicile des parties contractantes avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui;
- la chose ou l'intérêt assuré;
- les risques assurés ou exclus;
- le temps et le lieu de ces risques;
- la somme assurée;
- la prime;
- la clause à ordre ou au porteur si elle a été convenue.

ART. 303. — Si plusieurs assureurs couvrent un même risque dans un même contrat, chacun d'eux n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.

ART. 304. — L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé à courir dans les deux mois de sa conclusion ou de la date qui a été fixée pour la prise des risques.

Cette disposition n'est pas applicable aux polices d'abonnement.

CHAPITRE II

Des obligations de l'assureur et de l'assuré des nullités et des résiliations

ART. 305. — Sont aux risques de l'assureur les dommages et pertes matériels qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage, jet, feu, explosion, et généralement par tous risques de la navigation ou événement de force majeure.

L'assureur répond également de la contribution des objets assurés à l'avarie commune, ainsi que des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver les objets assurés d'un dommage ou d'une perte matériels garantis par la police ou en vue de limiter le dommage.

ART. 306. — L'assureur répond des dommages et pertes matériels causés au navire ou à la marchandise par les faits et fautes de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que ces dommages et pertes ont pour cause une insuffisance des soins raisonnables que l'assuré est tenu d'apporter au navire ou à la marchandise.

Il répond également des dommages et pertes matériels qui leur sont causés par les faits et fautes du capitaine et

des membres de l'équipage, quelles que soient leur nature et leur gravité.

ART. 307. — La clause « franc d'avarie » affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement.

La clause « franc d'avaries particulières sauf... » affranchit l'assureur de toutes avaries particulières, à l'exception de celles causées par l'un des événements énumérés à la clause et des cas qui donnent ouverture au délaissement.

ART. 308. — Les risques assurés demeurent couverts dans les mêmes conditions, même en cas de relâche forcée, de changement forcé de route, de voyage ou de navire.

En cas de changement volontaire de voyage ou de route, l'assureur demeure responsable des sinistres qui sont prouvés être survenus sur la partie de la route convenue.

ART. 309. — Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les risques :

- a) de guerre civile ou étrangère;
- b) d'émeutes, de mouvements populaires, grèves, lock-outs, actes de sabotage, de terrorisme, pillage, piraterie;
- c) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, exception faite des dispositions de l'article 333;
- d) atomiques ou nucléaires.

ART. 310. — Lorsque les risques de guerre sont couverts, l'assureur répond de tous dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par hostilités, représailles, captures, prises, arrêts, contraintes et molestations par tous gouvernements et autorités quelconques, reconnus, ou non reconnus, par mines et tous engins de guerre, même s'il n'y a pas eu de déclaration de guerre ou lorsque la guerre est terminée.

ART. 311. — L'assureur est affranchi de toutes réclamations pour les causes suivantes et leurs conséquences :

- a) vice propre de l'objet assuré, vers et vermines, mesures sanitaires, désinfections, influence de la température, piquage des liquides en fût, sauf s'il est établi qu'ils résultent d'un des risques garantis par la police;
- b) dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures consécutives à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin;
- c) dommages-intérêts et autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis;
- d) préjudices qui ne constituent pas des dommages ou pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, frais quelconques de quarantaine, d'hivernages, de surestaries ou de magasinage, préjudice résultant de prohibition d'exportation ou d'importation, ainsi que tous obstacles apportés à l'exploitation ou à l'opération commerciale de l'assuré.

ART. 312. — L'assuré doit :

- 1°) payer la prime, les taxes et les frais, au lieu et aux époques convenus, cette obligation n'incomant qu'au souscripteur de la police;
- 2°) apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif à l'objet assuré;
- 3°) déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge;
- 4°) déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat;
- 5°) conserver, au profit de l'assureur, tous ses droits et recours contre le responsable.

ART. 313. — A défaut de paiement d'une prime échue, l'assureur peut, soit suspendre la garantie, soit résilier le contrat.

La suspension ou la résiliation ne prend effet que quinze jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

La mise en demeure et la suspension ou la résiliation peuvent être notifiées dans un seul et même acte. Cette notification est valablement faite par lettre recommandée ou même par télégramme.

La notification d'une suspension n'empêche pas l'assureur de notifier la résiliation tant que la ou les primes arriérées et, s'il y a lieu, les frais n'ont pas été payés.

Elle n'a pas à être renouvelée aux échéances ultérieures.

La police suspendue ne reprend ses effets que le lendemain à zéro heure, du jour où la ou les primes arriérées et les frais auront été payés.

La résiliation de la police entraîne selon les cas, ristourne ou non-exigibilité de la prime, en proportion des risques non courus.

La suspension et la résiliation sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la suspension ou de la résiliation. Mais, en cas de sinistre, l'assureur pourra leur opposer à due concurrence la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

ART. 314. — Toute déclaration inexacte de la part de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque est une cause d'annulation de l'assurance, même en l'absence d'intention frauduleuse.

Toute omission de l'assuré faite de mauvaise foi, ayant pareillement diminué l'opinion de l'assureur, est également une cause d'annulation de l'assurance.

Il n'est ainsi même si la déclaration inexacte ou l'omission n'a pas influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré.

La prime demeure acquise à l'assureur lorsqu'il y a intention frauduleuse de l'assuré.

ART. 315. — Toute aggravation du risque survenue au cours du contrat est une cause de résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les cinq jours où l'assuré en a eu connaissance.

Si l'aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier sans délai le contrat, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

ART. 316. — Toute assurance conclue après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle si la nouvelle de la perte ou celle de l'arrivée est parvenue, soit au lieu où se trouve l'assuré quand il donne l'ordre d'assurance, soit au lieu où est signé le contrat avant que l'assureur y appose sa signature.

Lorsque l'assurance est conclue sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le contrat n'est annulé que sur la preuve de la connaissance personnelle de la perte par l'assuré ou de l'arrivée par l'assureur.

S'il y a eu ordre d'assurance mais que le contrat n'ait pas encore été conclu, l'assuré, avisé ultérieurement de la perte ou de l'arrivée des choses assurées doit en informer immédiatement et par les voies les plus rapides l'assureur. Si, à la réception de cet avis, l'ordre n'avait pas encore été accepté, il sera considéré comme non-avenu. Dans le cas contraire, il produira tous ses effets.

ART. 317. — Quand plusieurs assurances, garantissant les mêmes risques, sont contractées sans fraude pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, l'assuré exerce ses droits contre les différents assureurs dans l'ordre chronologique.

Lorsque l'assuré demande le règlement des dommages subis, il doit déclarer les autres assurances dont il est étayé qu'il a connaissance.

Est puni des peines prévues à l'article 291 du Code pénal quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d'une indemnité d'assurance en dehors de l'ordre chronologique ci-dessus prévu.

Sont considérés comme ayant personnellement la qualité d'assuré au regard du présent article et soumis aux peines y prévues, tous ceux qui y auront contrevenu, soit comme commettants, soit à un titre quelconque comme chargés de l'administration ou de la direction de toute entreprise d'exploitation maritime quelle qu'en soit la forme juridique. Ces entreprises seront civilement responsables et, notamment, répondront solidairement avec les délinquants du montant des amendes, des frais et des dommages-intérêts.

En cas d'indication d'un assureur comme apéritur, l'action peut être exercée par ou contre celui-ci seul, pris comme mandataire des autres assureurs.

ART. 318. — Le contrat d'assurance consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, alors même que la valeur assurée serait une valeur agréée, est annulable à la demande de l'assureur s'il est prouvé qu'il y a eu dol ou fraude et la prime lui reste acquise.

ART. 319. — Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés et, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage.

ART. 320. — L'assuré doit et l'assureur peut, tous leurs droits étant réservés, prendre, provoquer ou requérir toutes mesures conservatoires, veiller ou procéder au sauvetage des objets assurés et conserver tout recours contre les tiers responsables.

L'assuré est responsable, dans la mesure du préjudice causé à l'assureur, de sa négligence ou de celle de ses préposés à observer l'obligation de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent ainsi que de l'empêchement qu'il apporterait à l'action de l'assureur.

ART. 321. — Toute indemnité reçue de toute personne responsable, devant profiter à l'assuré, à l'expéditeur ou au destinataire viendra en déduction des sommes dues par les assureurs, dans la proportion des intérêts respectifs de chacun.

CHAPITRE III

Du règlement de l'indemnité d'assurance

ART. 322. — L'assuré a la faculté, soit de réclamer à l'assureur la réparation des dommages ou perte tout en conservant la pleine propriété de la chose assurée, soit d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.

ART. 323. — Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de l'indemnité d'assurance, et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie le délaissement à l'assureur.

ART. 324. — L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.

ART. 325. — La contribution à l'avarie commune, quelle qu'elle soit provisoire ou définitive, est remboursée par l'assureur, mais seulement proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à la charge de l'assuré.

ART. 326. — Le paiement par l'assureur des indemnités à sa charge, entraîne de plein droit subrogation à son profit dans tous les droits, actions et recours pouvant appartenir à l'assuré contre les tiers à raison des pertes ou avaries qui ont fait l'objet de ce paiement.

TITRE II

DES DIFFERENTES FORMES D'ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE PREMIER

De l'assurance des corps de navires

ART. 327. — L'assurance corps couvre le navire sans interruption, en quelque lieu que ce soit, dans les limites du voyage, de la durée et de la navigation prévues à la police.

ART. 328. — Dans l'assurance au voyage la garantie de l'assureur court du commencement du chargement des marchandises jusqu'à la fin de leur déchargement. Toutefois, elle ne peut excéder un délai de quinze jours après l'arrivée du navire à destination, ni le moment où commence le chargement des marchandises pour un nouveau voyage.

En cas de voyage sur lest, la garantie de l'assureur commence au moment où le navire démarre ou lève l'ancre, et cesse au moment où il est ancré ou amarré au lieu de destination.

Dans l'assurance pour une durée déterminée la garantie de l'assureur commence et cesse aux dates prévues, quelque soit le lieu où se trouvera le navire.

ART. 329. — Si le navire fait l'objet de réparations pour cause d'avaries à la charge des assureurs ou se trouve au cours d'un voyage en état d'avarie à leur charge, les risques couverts seront prolongés dans le premier cas jusqu'à l'achèvement complet des réparations et dans le second cas jusqu'à l'achèvement du voyage, le tout moyennant surprime.

ART. 330. — Nonobstant les dispositions du paragraphe a de l'article 311, l'assureur garantit les dommages et pertes résultant d'un vice caché.

ART. 331. — Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions de l'article 318 et sauf le cas de recours pour contribution d'avaries communes, rémunération d'assistance ou sauvetage.

La valeur assurée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire ainsi que tous les accessoires et dépendances dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.

Toute assurance quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

ART. 332. — A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

ART. 333. — L'assuré peut, sans l'accord de l'assureur du navire, contracter des assurances complémentaires pour garantir sa responsabilité à l'occasion des dommages causés par le navire et non compris dans l'article précédent ou dont le montant excéderait la somme assurée par la police du navire.

Ces assurances ne produisent effet, pour les dommages déjà garantis par l'article précédent, qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police du navire.

ART. 334. — Dans l'assurance au voyage la prime entière est acquise à l'assureur dès que les risques ont commencé à courir.

ART. 335. — Dans l'assurance à temps la prime entière stipulée pour le temps de l'assurance est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime afférente aux risques spéciaux n'est acquise que pour la période comprise entre la date de la prise des risques et la date de l'événement ayant entraîné la perte totale ou le délaissement.

ART. 336. — Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garant pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime proportionnelle.

Que l'assurance soit conclue au voyage ou à temps chaque voyage tel que défini à l'article 328, fait l'objet d'un règlement unique comprenant tous les événements survenus au cours du voyage.

ART. 337. — Dans le règlement en avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation, chômage ou quelque autre cause que ce soit.

Le coût de ces remplacements est sujet à réduction pour différence du vieux au neuf.

ART. 338. — Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

1° destruction totale du navire;

2° défaut de nouvelles trois mois après la date de réception des dernières nouvelles; la perte est réputée s'être produite à la date à laquelle se rapportent les dernières nouvelles;

3° lorsque le navire n'est pas réparable, soit d'une façon absolue, soit faute de moyens matériels de réparations à l'endroit où il se trouve, à moins qu'il ne puisse être conduit en un autre lieu où les réparations seraient possibles;

4° lorsque le montant total des réparations qui seraient à faire au navire pour avaries atteindrait au moins les trois quarts de la valeur du navire.

ART. 339. — Si les risques de guerre ont été assurés, le délaissement du navire peut encore avoir lieu en cas de capture, saisie ou arrêt par ordre de puissance, si le navire n'a pas été remis à la disposition de l'assuré dans le délai de quatre mois. Ce délai court de la notification de l'événement faite par l'assuré à l'assureur.

ART. 340. — Le délaissement du navire est notifié par l'assuré à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier-notaire. Il contient la reproduction des dispositions de l'article 341.

ART. 341. — L'assureur qui reçoit notification d'un délaissement et qui le refuse ou qui opte pour un règlement en perte totale sans transfert de propriété, doit notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier-notaire à l'assuré dans les trente jours de la notification du délaissement, et ce, à peine de forclusion. Cette décision peut comporter des réserves quant à la validité du délaissement.

ART. 342. — Lorsque plusieurs navires appartiennent à un même armateur, les contrats d'assurance concernant ces navires s'appliquent comme si chaque navire appartenait à un armateur différent.

Les marchandises ou autres biens de l'armateur sont traités au regard de l'assureur du navire comme s'ils appartenaient à des tiers.

ART. 343. — En cas d'aliénation ou de location du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou du locataire à charge par lui d'en informer l'assureur dans un délai de dix jours, et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il sera toutefois, loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de la location. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

L'aliénateur ou le locateur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à la location.

ART. 344. — Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires seulement assurés pour la durée de leur séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'ils soient à flot ou en cale sèche.

CHAPITRE II

De l'assurance maritime des marchandises ou facultés

Section I. — Dispositions communes aux différentes polices d'assurance sur facultés

ART. 345. — Les marchandises sont assurées, soit par une police dite spéciale n'ayant d'effets que pour un voyage, soit par une police dite flottante ou d'abonnement.

ART. 346. — Dans les limites du voyage tel que déterminé par les parties, les marchandises sont assurées sans interruption en quelque endroit que ce soit.

Toute durée anormale de séjour, de transit ou de transbordement, toute escale ou tout déroutement non prévus lors de la conclusion du contrat, donne droit pour l'assureur à une majoration de la prime.

Les règles de l'assurance maritime sont applicables aux parties du voyage effectuées par voies terrestre, fluviale ou aérienne.

ART. 347. — L'assureur est affranchi du risque de vol. Il n'est pas garant :

- a) des déchets de route;
- b) de l'insuffisance des emballages de la marchandise;
- c) des faits et fautes de l'assuré.

ART. 348. — La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu du chargement, augmenté de tous les frais jusqu'à destination ainsi que du profit espéré; soit par la valeur à destination à la date de l'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver; soit, si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente.

ART. 349. — L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu.

ART. 350. — Au cas où les parties ont convenu d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante du déchet normal de route.

ART. 351. — Les avaries, dommages ou manquants sont évalués par des experts dits « commissaires d'avaries », désignés par la police d'assurance ou par accord des parties ou par le juge.

Le ou les commissaires désignés font leurs constatations après y avoir appelé par lettre recommandée avec accusé de réception les parties et les intéressés éventuels. Ils déterminent, si possible, la nature et les causes du sinistre.

Leur rapport a, entre les parties et pour le juge, la valeur d'un rapport d'expertise.

Il n'a à l'égard des autres personnes intéressées y appelées que la valeur de simples renseignements, à moins que celles-ci n'aient assisté aux opérations d'expertise et n'aient été avisées par la convocation des conséquences résultant pour elles de cette assistance.

Nonobstant toute convention contraire, le coût des opérations du ou des commissaires d'avaries est à la charge de l'assureur, sauf au cas de mauvaise contestation.

ART. 352. — Le règlement en délaissement peut être effectué dans les cas suivants :

1°) défaut de nouvelles du navire, conformément au n° 2 de l'article 338;

2°) innavigabilité du navire si l'acheminement par tous moyens de transport de la cargaison vers le lieu de destination prévu n'a pas été commencé dans le délai de trois mois. Ce délai court de la notification de l'innavigabilité faite par l'assuré à l'assureur;

3°) vente des marchandises au cours du voyage ordonnée pour cause d'avarie matérielle;

4°) perte ou détérioration matérielle des marchandises atteignant au moins les trois quarts de leur valeur.

Dans les cas prévus aux numéros 3 et 4 et si l'assurance est limitée aux dommages et pertes provenant de causes déterminées, le délaissement n'est recevable que si le sinistre provient de l'une de ces causes.

ART. 353. — Les dispositions des articles 339, 340 et 341 sont applicables aux assurances sur facultés.

Section II. — Dispositions spéciales aux polices flottantes

ART. 354. — La police flottante constate l'engagement de l'assuré et de l'assureur sur les conditions de l'assurance et notamment sa durée, le capital garanti et le taux des primes. Elle laisse à préciser par des déclarations ultérieures, au fur et à mesure des expéditions, les marchandises assurées, les voyages, le nom du ou des navires et les autres détails.

Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment :

a) toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution de contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer. Ces expéditions sont couvertes automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat;

b) toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissionnaire, consignataire, ou autrement. Ces expéditions ne sont couvertes qu'à partir de la déclaration.

ART. 355. — Au cas où, intentionnellement, l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations de l'article précédent, le contrat est résilié de plein droit à la demande de l'assureur au jour du manquement.

L'assureur peut, en outre, répéter les versements faits par lui pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission et demander à titre d'indemnité le paiement des primes afférentes aux déclarations omises.

ART. 356. — Dans la police d'abonnement la prime est calculée sur le montant des déclarations d'aliment.

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée du contrat, l'assureur est tenu, pour chaque événement, jusqu'à concurrence du maximum fixé au contrat, sur un même navire.

ART. 357. — Dans le contrat dit de police à alimenter la garantie de l'assureur s'applique à un capital maximum fixé par la convention, la valeur assurée de chaque expédition déclarée en aliment diminuant d'autant ce capital.

CHAPITRE III

Des diverses autres assurances maritimes et de la réassurance

ART. 358. — Peuvent être assurés le fret, les salaires, frais d'entretien, frais de rapatriement, profits espérés et généralement toute chose évaluable en argent sujette aux risques de la navigation.

ART. 359. — Lorsque le fret n'est pas acquis à tout événement, il n'est garanti que jusqu'à concurrence de soixante pour cent.

L'assurance du fret ne garantit, dans la limite de la somme assurée, que la contribution de ce fret aux avaries communes et son remboursement s'il y a délaissement du navire à la suite d'un risque couvert, mais à charge pour l'armateur, dans les cas prévus aux numéros 3 et 4 de l'article 338, de justifier qu'il n'a pu acheminer la marchandise à destination.

ART. 360. — Le délaissement du fret assuré ne peut être fait que :

- 1°) lorsque le fret est totalement perdu par risques de la navigation;
- 2°) lorsqu'il y a défaut de nouvelles, après l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article 338, alinéa 2;
- 3°) en cas de prise, si l'assurance couvre les risques de guerre.

ART. 361. — Les dispositions des articles 339, 340 et 341 sont applicables aux assurances du fret.

ART. 362. — L'assurance des débours pour rémunérations d'assistance ou de sauvetage couvre, jusqu'à concurrence du capital assuré, les dépenses engagées pour l'assistance ou le sauvetage du navire à la suite d'un risque garanti.

Cette assurance ne produit effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police du navire.

ART. 363. — Les dispositions du présent livre sont applicables à la réassurance.

TITRE III

DE LA PRESCRIPTION

ET DE LA COMPETENCE EN MATIERE D'ASSURANCES

ART. 364. — Nonobstant toutes clauses contraires qui seront réputées non écrites, toutes actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par un an.

Ce délai part :

1°) en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité;

2°) en ce qui concerne l'action d'avarie :

a) pour le navire, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action;

b) pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver, ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement;

3°) en ce qui concerne l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

4°) en ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur ayant pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance ou de sauvetage, du jour du paiement fait par l'assuré;

5°) en ce qui concerne l'action de l'assuré contre l'assureur, ayant pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a obtenu une décision judiciaire contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier;

6°) en ce qui concerne l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

Les prescriptions ci-dessus édictées courent contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leur recours contre leur tuteur.

ART. 365. — Est réputée non écrite la clause conférant aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

O. M. V. V. M.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 3 mai 1962 (28 doul kaada 1381), portant modification de l'article 32 de l'arrêté du 11 décembre 1958 (29 joumada I 1378), relatif au statut du personnel fonctionnaire de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu la loi N° 58-76 du 9 juillet 1958 (21 doul hijja 1377), portant organisation de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1958 (29 joumada I 1378), portant approbation du statut du personnel de l'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerda, et notamment son article 32.

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et dans le cas où les concours ouverts n'auront pas permis d'effectuer les recrutements nécessaires, le Président-Directeur général pourra, jusqu'au 31 décembre 1962, procéder sans concours à des recrutements et nominations au choix aux différents emplois prévus par le présent statut sous réserve toutefois de la justification des Diplômes ou niveau de qualification prévus pour chaque grade.

Tunis, le 3 mai 1962.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION

AVANCEMENT COMPLEMENTAIRE

ANNEE 1961

Avancement d'échelon

Pour la 1^{re} classe, 2^e échelon :

- MM. Hassen Ladjimi, à compter du 1^{er} mai 1961.
 Fredj Azzouz, à compter du 1^{er} juillet 1961.
 M'Hamed ben Taïeb, à compter du 1^{er} juillet 1961.
 Mohamed Naceur Bayrem, à compter du 1^{er} juillet 1961.
 M'Hamed Ali Maherzi, à compter du 1^{er} juillet 1961.
 Taïeb El Aouiti à compter du 1^{er} juillet 1961.
 Tahar ben Rabah Khelifi, à compter du 1^{er} septembre 1961.
 Ali Ahrès, à compter du 1^{er} octobre 1961.
 Ameur Stambouli, à compter du 1^{er} octobre 1961.
 Bismuth Elie, à compter du 1^{er} octobre 1961.
 Hédi Bel Hadj Hassine, à compter du 1^{er} octobre 1961.
 Hassine ben Dhaou, à compter du 1^{er} octobre 1961.
 Naceur Derouiche, à compter du 1^{er} octobre 1961.
 Abdelwahab Bouzaiane, à compter du 1^{er} décembre 1961.
 Ali El Karkeni à compter du 1^{er} décembre 1961.
 Amor ben Mohamed Seghair, à compter du 1^{er} décembre 1961.
 Hamda El Khoudja, à compter du 1^{er} décembre 1961.

Pour la 2^e classe, 7^e échelon :

- M. Habib Omar, à compter du 1^{er} août 1961.

ANNEE 1962

Avancement de classe

Pour la classe exceptionnelle :

- MM. Hassen Zouari, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Youssef Yassine, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Ali El Meddeb, à compter du 3 janvier 1962.
 Allala Kallal, à compter du 3 janvier 1962.
 Cherif Bouzid, à compter du 18 janvier 1962.
 Rechid Kchouk, à compter du 1^{er} février 1962.
 Ali Koraïchi, à compter du 6 février 1962.
 Ahmed Bouzid, à compter du 3 mars 1962.
 Mohamed Ameur, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Hassen ben Brahim, à compter du 1^{er} mai 1962.
 Noureddine ben Ammar, à compter du 1^{er} juin 1962.

Pour la 1^{re} classe, 1^{er} échelon :

- MM. Youssef Rached Djaït, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Taïeb Elie, à compter du 1^{er} février 1962.
 Ali Bsiri, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Ezzeddine Bacha, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Tibi Henri, à compter du 1^{er} juin 1962.
 Guez Roger, à compter du 1^{er} juillet 1962.

*Avancement d'échelon*Pour la 1^{re} classe, 3^e échelon :

- MM. Abdelhamid Dimassi, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Hassen Saffar, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mounir El Mootemri, à compter du 1^{er} février 1962.
 Slaheddine Lahbib, à compter du 1^{er} février 1962.
 Mohamed El Aid Kehouk, à compter du 1^{er} décembre 1962.

Pour la 1^{re} classe, 2^e échelon :

- MM. Djilani Hassouna, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mahmoud Ounaies, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Abderrahim Belkhodja, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Sadok Boudjemil, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Slaheddine Karkar, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Taieb ben Ayed, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Abdessattar ben Moussa, à compter du 1^{er} mars 1962.
 Abdessattar El Kalsi, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Hafaied El Allani, à compter du 1^{er} avril 1962.
 M'Hamed Ali bou Nemra, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Mohamed Branly, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Rechid Farah, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Rachid ben Arfa, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Salah Accacha, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Abdelmajid ben Amor, à compter du 1^{er} mai 1962.
 Hassen Belkhadi, à compter du 1^{er} mai 1962.
 Mohamed Sadok Saffar, à compter du 1^{er} mai 1962.
 Nacach Haïem Lucien, à compter du 1^{er} mai 1962.
 Rechid Jemaiel, à compter du 1^{er} mai 1962.
 Abdelmajid Abdesslem, à compter du 1^{er} juin 1962.
 Ali Rahali, à compter du 1^{er} juillet 1962.
 Hédi Dahmani, à compter du 1^{er} juillet 1962.
 Mahmoud Nocomane, à compter du 1^{er} juillet 1962.
 Mohamed ben Amor ben Hassine, à compter du 1^{er} juillet 1962.
 Boujedra Smail, à compter du 1^{er} octobre 1962.
 Chadly Hanachi, à compter du 1^{er} octobre 1962.
 Hachemi Cherif, à compter du 1^{er} novembre 1962.
 Mohamed Larbi d't Fathi ben Ezeddine, à compter du 1^{er} novembre 1962.
 Mohamed Salah ben Milad, à compter du 1^{er} novembre 1962.
 Mongi Mouelhi, à compter du 1^{er} novembre 1962.
 Mustapha El Machat, à compter du 1^{er} novembre 1962.

Pour la 2^e classe, 7^e échelon :

- MM. Meftah Farhat, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Ahmed Harzallah, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Mohamed El Hedi Belkahia, à compter du 1^{er} juillet 1962.
 Mohamed Chemingui, à compter du 1^{er} juillet 1962.
 Tahar Boujarra, à compter du 1^{er} octobre 1962.

Pour la 2^e classe, 6^e échelon :

- MM. Menaouar El Askri, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Mohamed Oun's, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Naceur El Meddeb, à compter du 1^{er} avril 1962.
 Salem Mahjoub, à compter du 1^{er} juillet 1962.

Pour la 2^e classe, 5^e échelon :

- MM. Ahmed Lachaal, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Dardour Belkhiria, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Lamouchi, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Uzan René, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 M^{me} Mongia Bach Hamta, à compter du 1^{er} septembre 1962.
 M. Mohamed Houissa, à compter du 1^{er} octobre 1962.

Pour la 2^e classe, 4^e échelon :

- M. Ahmed Sellami, à compter du 1^{er} juillet 1962.

Pour la 2^e classe, 2^e échelon :

- MM. Abdelhakim Saadi, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Abdelmajid Barioul, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Abderrahman El Guayed, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Bechir El Fkih, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Hamda Langliz, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Hassen Essioud, à compter du 1^{er} janvier 1962.

- MM. Lasmar Fantar, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Boussen, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Mongi Benaiche, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Manoubi Bardah, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Moncef Fayeche, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mohamed Zafzouf, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Moncef Echadli, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Moncef Tnani, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Moncef El Ghallab, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Mustapha Rassaa, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Rachid Debbech, à compter du 1^{er} janvier 1962.
 Youssef Bassoum, à compter du 1^{er} janvier 1962.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR**TRAVAUX DE CONSTRUCTION**

Décret N° 62-136 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), déclarant d'utilité publique les travaux de construction et de mise en état de viabilité de certaines rues à Carthage.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 15 juin 1919 (16 ramadan 1337), portant création d'une Commune à Carthage;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant création Municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 janvier 1887 (6 jourmada I 1304), relatif à la contribution des propriétaires riverains aux dépenses de premier établissement ou de grosses réparations de rues, égouts et trottoirs dans les Communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), étendant à toutes les communes les dispositions du décret du 18 avril 1890 (27 chaabane 1307), réglementant la mise en recouvrement des rôles de répartition de la contribution mise à la charge des propriétaires riverains dans la Commune de Tunis, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Carthage dans sa séance du 27 novembre 1961;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Decrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de construction et de mise en état de viabilité des rues ci-après dans la Commune de Carthage :

Impasse située entre les rues : Mustapha ben Ismail, Ma'ou des citernes, Abou El Kacem Echabi, Chafanin, Matou, lesbos, Colline de l'Odéon, Ayada ben Youssef, Victor Hugo, Thermes d'Autouin, la République, Inès, prolongement de la rue Mendès France, Sakiét Sidi Youssef, Habib Thameur, El Haddad N° 2, l'Hacienda N° 8, d'El d'Ouar Cho't N° 14, El Yasmina, El Bakhrouti N° 1, Hachem, Okba, Neron, Mustapha ben Ismail.

ART. 2. — La contribution mise à la charge des propriétaires riverains, fera l'objet de rôles de recouvrement établis d'après la législation en vigueur.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

EMPRUNTS COMMUNAUX

Décret N° 62-137 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Bardo à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux d'électrification.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 8 mai 1909 (17 rabia II 1327), créant une Commune au Bardo;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 septembre 1961;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Bardo est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 20.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2%.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux d'électrification.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Bardo est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381),

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-138 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de l'Ariana à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux de construction d'une cité commerciale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 1^{er} juillet 1908 (1^{er} jourmada II 1326), créant une Commune à l'Ariana;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 décembre 1959;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de l'Ariana est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 20.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2%.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux de construction d'une Cité Commerciale.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de l'Ariana est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381),

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-139 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Mateur à contracter un emprunt à long terme de 50.000 Dinars pour le financement de travaux de construction d'un centre social.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 octobre 1898 (26 jourmada I 1316), créant une Commune à Mateur;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 23 août 1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Mateur est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 50.000 Dinars amortissable en vingt ans à un taux d'intérêts de 2%.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté aux travaux de construction d'un centre social.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Mateur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381),

P. Le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-140 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune du Kef à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour le financement des travaux d'installation de l'éclairage public et de carrelage des trottoirs.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 8 juillet 1884 (14 ramadan 1301), créant une Commune au Kef;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 21 décembre 1961;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — La Commune du Kef est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 20.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux d'installation de l'éclairage public et de carrelage des trottoirs.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune du Kef est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM

Décret N° 62-141 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Ghardimaou à contracter un emprunt à long terme de 15.000 Dinars pour le financement des travaux de canalisation d'un réseau d'eau potable.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 20 novembre 1905 (22 ramadan 1323), créant une Commune à Ghardimaou;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 28 mars 1961;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Ghardimaou est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 15.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux de canalisation d'un réseau d'eau potable.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Ghardimaou est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-142 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Menzel-Bou-Zelfa à contracter un emprunt à long terme de 15.000 Dinars pour la construction d'un café et d'une salle des fêtes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 5 février 1921 (26 joumada I 1339), créant une Commune à Menzel-Bou-Zelfa;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 2 novembre 1958;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Menzel-Bou-Zelfa est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 15.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction d'un café et d'une salle des fêtes.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Menzel-Bou-Zelfa est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-143 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune d'Enfida à contracter un emprunt à long terme de 11.000 Dinars pour la construction d'un café-restaurant.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 janvier 1957 (7 joumada II 1376), créant une Commune à Enfida;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 3 mars 1961;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétions :

ARTICLE PREMIER. — La Commune d'Enfida est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 11.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction d'un café restaurant.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune d'Enfida est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :
*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-144 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Sousse à contracter un emprunt à long terme de 16.000 Dinars pour la construction d'un marché aux bestiaux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 27 juin 1882 (22 ramadan 1301), créant une Commune à Sousse;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (11 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 27 février 1962;

Sur l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Decrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Sousse est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 16.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction d'un marché aux bestiaux.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Sousse est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :
*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-145 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Monastir à contracter un emprunt à long terme de 30.000 Dinars pour le financement des travaux de canalisation du réseau d'eau d'égoûts.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 24 janvier 1887 (28 rabia II 1304), créant une Commune à Monastir;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (11 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 11 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 26 mars 1961;

Sur l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Decrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Monastir est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 30.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement des travaux de canalisation du réseau d'eau d'égoûts.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Monastir est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :
*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-146 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Moknine à contracter un emprunt à long terme de 20.000 Dinars pour la construction du marché hebdomadaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 février 1921 (10 jourmada II 1339), créant une Commune à Moknine;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (11 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 4 mars 1961;

Sur l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Decrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Moknine est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 20.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction d'un marché hebdomadaire.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Moknine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :
*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-147 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Gabès à contracter un emprunt à court terme de 20.000 Dinars pour l'achat de matériel roulant.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 21 janvier 1887 (28 rabia II 1301), créant une Commune à Gabès;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 11 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 26 juillet 1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Gabès est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 20.000 Dinars amortissable en 5 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à l'achat de matériel roulant.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Gabès est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 62-148 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), autorisant la Commune de Gabès à contracter un emprunt à long terme de 35.000 Dinars pour la construction des marchés.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 21 janvier 1887 (28 rabia II 1301), créant une Commune à Gabès;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts Communaux;

Vu le décret du 11 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi Municipale, tel qu'il a été modifié ou complété par les textes subséquents;

Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 2 août 1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et aux Finances,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Gabès est autorisée à contracter auprès de la Caisse des Prêts aux Communes un emprunt de 35.000 Dinars amortissable en 20 ans à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à la construction des marchés.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de C. est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

REVOCATION

Par décret N° 62 149 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381) :

M. Sadok Dellal, second adjoint au Président de la Commune de Kalaâ Seghira, est révoqué de ses fonctions.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 28 avril 1962 (23 doul kaada 1381), déclarant d'utilité publique, l'acquisition par la Commune de Sfax, des parts dans l'indivision du terrain appartenant aux héritiers El Karray, nécessaires à la construction d'un groupe scolaire.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

Vu le décret du 16 juillet 1884 (23 ramadan 1301), portant création d'une Commune à Sfax;

Vu le décret du 11 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 23 juin 1930 (27 moharrem 1349), complété par le décret du 3 juillet 1935 (1^{er} rabia II 1354), portant dégrèvement d'impôts et notamment son article 4;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Sfax, dans sa séance du 23 décembre 1961;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique, l'acquisition par la Commune de Sfax, des parts indivises appartenant aux héritiers El Karray dans le terrain, objet du Titre Foncier « Hamda » N° 252-251, indiquées au tableau ci-après, et nécessaires à la construction d'un groupe scolaire.

NOMS DES PROPRIETAIRES	SUPERFICIE
1° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed El Karray.	$8.580 \text{ m}^2 \times 115.200$ $\frac{2.073.600}{8.580 \text{ m}^2 \times 97.360} = 476 \text{ m}^2 67$
2° Amna bent El Hadj Hassen ben Hadj Hamda El Karray.	$8.580 \text{ m}^2 \times 97.360$ $\frac{2.073.600}{8.580 \text{ m}^2 \times 114.560} = 402 \text{ m}^2 849$
3° Khedija bent El Hadj Hassen ben Hadj Hamda El Karray.	$8.580 \text{ m}^2 \times 114.560$ $\frac{2.073.600}{8.580 \text{ m}^2 \times 94.560} = 474 \text{ m}^2 018$
4° Abdesselam ben Ahemd El Hachicha.....	$8.580 \text{ m}^2 \times 94.560$ $\frac{2.073.600}{8.580 \text{ m}^2 \times 46.464} = 391 \text{ m}^2 260$
5° Ahmed ben Mohamed Derbal.....	$8.580 \text{ m}^2 \times 46.464$ $\frac{2.073.600}{8.580 \text{ m}^2 \times 104.510} = 192 \text{ m}^2 255$
6° El Koraïchi ben Hadj Mohamed El Karray.....	$8.580 \text{ m}^2 \times 104.510$ $\frac{2.073.600}{8.580 \text{ m}^2 \times 4.054} = 432 \text{ m}^2 434$
7° Mohamed ben Mohamed ben Mohamed Bou Attour et El Hédi ben Ahmed ben Mahmoud Megdich.....	$8.580 \text{ m}^2 \times 4.054$ $\frac{2.073.600}{2.073.600} = 16 \text{ m}^2 774$
TOTAL.....	2.386 m² 26

ART. 2. — Les parts indivises visées à l'article précédent seront classées et incorporées dans le domaine privé de la Commune de Sfax.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 28 avril 1962.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

VU : FAYED MEHIRI.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

ECOLE NORMALE DE PROFESSEURS ADJOINTS

Décret N° 62-152 du 3 mai 1962 (28 doul kaada 1381), relatif à la création de l'Ecole Normale de Professeurs Adjoints.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), relative à l'enseignement;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à Tunis un établissement d'enseignement supérieur dénommé « Ecole Normale de Professeurs Adjoints » qui a pour but la formation générale, technique, pratique et pédagogique des professeurs adjoints d'enseignement général, commercial et technique des Collèges Moyens et des Collèges Secondaires du premier cycle.

ART. 2. — Les modalités de fonctionnement de cet établissement, le régime des études dispensées et la sanction de ces études seront fixés par des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à l'Education Nationale et au Plan et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 3 mai 1962 (28 doul kaada 1381).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), relatif au concours sur épreuves pour le recrutement des Inspecteurs de l'Enseignement Primaire.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 rejeb 1380), fixant le Statut du Personnel de l'Enseignement Primaire,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Peuvent être admis à se présenter au concours sur épreuves, prévu par le décret sus-visé N° 61-15 du 3 janvier 1961 (15 rejeb 1380), les candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre professeur certifié ou licencié titulaire et compter cinq ans d'ancienneté de service dans l'enseignement, dont deux ans au moins en qualité de professeur;

2° Etre inspecteur adjoint de l'enseignement primaire titulaire;

3° Etre professeur adjoint titulaire et compter sept ans au moins d'ancienneté de service dans l'enseignement dont trois ans au moins en qualité de professeur adjoint;

4° Etre instituteur titulaire et compter dix ans au moins de services dans l'enseignement.

La liste des candidats est arrêtée par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

ART. 2. — Ce concours comporte des épreuves écrites des épreuves orales et des épreuves pratiques.

ART. 3. — I. — Les épreuves écrites comprennent :

1° une composition portant soit sur la psychologie appliquée à l'éducation, soit sur la pédagogie générale (durée : 5 heures, coefficient : 4);

2° une composition portant soit sur la sociologie, soit sur les principes généraux de la science et de la morale, soit sur la morale professionnelle (durée : 5 heures, coefficient : 3).

A titre transitoire, cette seconde composition sera subie en langue française.

II. — Les épreuves orales comprennent :

1° un commentaire philologique et historique d'un huitième de hizb, choisi dans les six derniers hizb, (coefficient : 1);

2° explication d'un texte ayant trait, soit à la psychologie,

soit à la sociologie, soit à la pédagogie, soit à la morale ou à une autre branche de la philosophie, d'après un programme d'auteur (coefficient : 1);

3° Un exposé oral sur un sujet de pédagogie générale, après une demi-heure de préparation (coefficient : 1).

III. — Les épreuves pratiques comprennent :

1° Visite d'une école, avec rédaction d'un rapport écrit au sujet de son organisation pédagogique, de sa tenue matérielle, de l'action de son directeur (coefficient : 1);

2° inspection d'une classe avec rédaction d'un rapport, sur le maître, les élèves, l'enseignement donné, les résultats obtenus (coefficient : 2).

Le candidat doit présenter oralement devant le jury la justification des deux rapports mentionnés ci-dessus.

ART. 4. — Il est attribué à chacune des épreuves une note chiffrée de 0 à 20, chacune des notes est multipliée par le coefficient fixé à l'article 3 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Nul n'est admis à subir les épreuves orales et pratiques, s'il n'a obtenu un total de 70 points au moins pour l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a obtenu un total minimum de 130 points pour l'ensemble des épreuves.

ART. 5. — Le programme des épreuves sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 6. — Le jury du concours est composé conformément aux dispositions du décret du 6 octobre 1955 (18 safar 1375).

Le jury apprécie les épreuves et établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats proposés pour l'admission définitive.

ART. 7. — La liste des candidats déclarés définitivement admis au concours est arrêtée par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Tunis, le 30 avril 1962,

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

MAHMOUD MESSAADI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

NOMINATION

Par décret N° 62-151 du 2 mai 1962 (27 doul kaada 1381) :

Sont nommés membres du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz :

a) Au titre d'Administrateurs, choisis parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration en activité ou en retraite :

MM. Abdesselem Knani, ancien Secrétaire d'Etat;
Hamed Abed, Chef de Service au Secrétariat d'Etat à la Présidence;
Lassaad ben Osman, Ingénieur en Chef au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;
Slim ben Ayed, Sous-Directeur du Budget au Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances.

b) Au titre d'Administrateurs, choisis parmi les personnes qualifiées pour leur compétence scientifique ou économique :

MM. Abdelaziz Mathari, Président-Directeur général de la Société Tunisienne de Banque.
Mekki Zidi, Ingénieur Principal, Chef du Service des Mines de l'Industrie et de l'Energie au Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances.

NOMINATION

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances du 17 avril 1962 (12 doul kaada 1381) :

Sont nommés membres du Conseil d'Administration de l'Office National des Mines :

a) Au titre des Administrateurs choisis parmi les fonctionnaires de l'Administration en activité ou en retraite :
MM. Osman Bahri, Ingénieur en Chef des Travaux Publics.

Mohamed Snoussi, Conseiller Juridique et de Législation au Secrétariat d'Etat à la Présidence.
Nouredine Fourati, Ingénieur Principal au Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances.

Mokhtar Lattiri, Ingénieur en Chef des Travaux Publics, Chef du Service des Ponts-et-Chaussées au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

b) Au titre des Administrateurs désignés par le Gouvernement en raison de leur compétence minière et financière et de leurs relations avec les milieux administratifs et industriels :

La Société Nationale d'Investissement.

La Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer « Sfax-Gafsa »

MM. Sadok Lasram, Ingénieur des Travaux de l'Etat.
Hassouna ben Tahar, Secrétaire de l'U.G.T.T.

NOMINATION

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances du 17 avril 1962 (12 doul kaada 1381) :

M. Ahmed Snoussi, Chef de Cabinet du Secrétaire d'Etat à la Présidence, est désigné comme Représentant de l'Etat au sein du Conseil d'Administration de la Société Tunisienne de Raffinage (S.T.I.R.), en remplacement de M. Azedine Abbassi.

TABEAU D'AVANCEMENT

ANNEE 1962

(Service des Monopoles)

Agents des spécialités

Pour la 3^e classe :

M. Mohamed Mongi, Jelmén, agent des spécialités de 4^e classe.

Sous-Agents des spécialités

Pour la 3^e classe :

M. Ahmed Djaballah, sous-agent des spécialités de 4^e classe.

Pour la 4^e classe :

M. Mohamed Sayah, sous-agent des spécialités de 5^e classe.

Pour la 6^e classe :

MM. Taoufik Tebolbi, sous-agent des spécialités de 7^e classe.

Mohamed Salah El Fil, sous-agent des spécialités de 7^e classe.

Béchir Abbas, sous-agent des spécialités de 7^e classe.

Agents spécialisés du cadre de la fabrication

Pour la classe exceptionnelle :

MM. Khemais Sammouda, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 1^{re} classe.

Ali Kouki, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 1^{re} classe.

Hassen Chibani, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 1^{re} classe.

Pour la 1^{re} classe :

MM. Sadok Ouichka, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 2^e classe.

Mohamed Tahar El Amri, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 2^e classe.

Abdelhamid Yacoubi, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 2^e classe.

Pour la 2^e classe :

MM. Chedli Souai, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 3^e classe.

Rafik Karoui, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 3^e classe.

Pour la 3^e classe :

M. Laroussi Zouiten, agent spécialisé du cadre de la fabrication de 4^e classe.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 31 mars 1962 (25 chaoual 1381), ouvrant un concours pour le recrutement de 10 économes comptables.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1927 (3 rejeb 1346), fixant le Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Il est ouvert deux concours, dans les conditions prévues aux paragraphes A, B et C de l'article 15 de la loi susvisée N° 59-12 du 5 février 1959, (26 rejeb 1378), pour le recrutement de 10 économes-comptables. Ces deux concours se dérouleront à Tunis, le 20 juin 1962, et jours suivants.

ART. 2. — Le nombre d'emplois à pourvoir par le premier concours est fixé à 7.

Le nombre d'emplois à pourvoir par le second concours est fixé à 2.

Ces deux concours ont lieu en même temps, les épreuves étant appréciées par un jury commun dont la composition sera fixée par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 3. — A) Sont admis à subir les épreuves du premier concours, sous réserve de l'agrément du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, les candidats remplissant les conditions énumérées à l'article 14 de la loi sus-visée N° 59-12 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378), et pourvus de l'un des titres universitaires suivants :

- Baccalauréat de l'enseignement secondaire;
- Brevet supérieur;
- Diplôme de sortie d'une école supérieure de commerce;
- Diplôme de capacité en droit;
- Diplôme supérieur d'arabe;
- Diplôme de fin d'études secondaire du Collège Sadiki;
- Diplôme du tahcil moderne.

B) Sont admis à subir les épreuves du second concours, sous réserve de l'agrément du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, les agents titulaires et temporaires de nationalité tunisienne, en fonction au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture et des Etablissements Publics qui y sont rattachés, comptant au moins cinq ans de services publics civils effectifs à la date d'ouverture du concours.

La liste d'inscription des candidats aux deux concours sus-visés sera close le 5 juin 1962, et arrêtée par le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ART. 4. — Le concours comporte les épreuves suivantes portant sur les matières figurant au programme annexé au présent arrêté :

A) Epreuves écrites :

1° Dissertation sur l'évolution des idées et faits politiques, économiques et sociaux depuis le milieu du XVIII^e siècle (durée : 4 heures, coefficient : 4);

2° Une composition sur un sujet portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie (durée : 3 heures, coefficient : 3);

3° Une composition sur un sujet portant sur la législation financière Tunisienne (durée : 3 heures, coefficient : 2);

4° Une épreuve comportant deux problèmes d'arithmétique (durée : 2 heures, coefficient : 2).

B) Epreuves orales :

1° Une interrogation sur une question portant sur le Statut Général des Fonctionnaires de l'Etat (coefficient : 2);

2° Une interrogation sur une question portant sur la comptabilité commerciale (coefficient 2);

3° Une interrogation sur une question portant sur la législation financière Tunisienne (coefficient 2);

4° Une épreuve d'arabe constituée par une version administrative (coefficient : 2).

ART. 5. — Les épreuves sont notées de 0 à 20;

Les épreuves écrites sont éliminatoires, nul ne peut être admis à subir les épreuves orales, s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 6/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 110 points, compte tenu des coefficients.

Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves un total d'au moins 190 points, compte tenu des coefficients.

Tunis, le 31 mars 1962,

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

ABDESSELEM KNANI.

VU :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

ANNEXE

Organisation politique et administrative de la Tunisie

1° Histoire politique de la Tunisie : En particulier depuis 1850 (les origines du Protectorat Français, le Protectorat, l'Autonomie Interne, l'organisation provisoire des Pouvoirs Publics);

2° Le régime politique tunisien d'après la Constitution du 1^{er} juin 1959 :

1. — Organisation et fonctionnement des pouvoirs (l'Assemblée Nationale. Le Président de la République Tunisienne. Le Pouvoir Judiciaire).

2. — Rapports des pouvoirs législatif et exécutif entre eux : Le régime Présidentiel.

3. — Droits et devoirs des citoyens.

3° Structure et organisation de l'Administration Tunisienne :

- Les autorités centrales;
- Les autorités régionales;
- Les Communes;
- Les Conseils de Gouvernorat;
- Les Etablissements Publics.

4° Le pouvoir réglementaire :

— Le contentieux Administratif.

5° Le Statut Général de la Fonction Publique :

- Recrutement;
- Carrière et position du fonctionnaire;
- Droits et obligations du fonctionnaire.

6° Les procédés et moyens d'action de l'Administration :

- La police Administrative;
- Le Service Public;
- Le Domaine;
- L'expropriation pour cause d'utilité publique;
- Les marchés de travaux et de fournitures.

Législation financière tunisienne

a) Notions générales :

- Les finances Tunisiennes 1870;
- La période de 1870 à 1884, évolution générale depuis cette date;
- Le Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances, rôle et attribution, organisation.

b) Le Budget :

- Définition du Budget;
- Etablissement, exécution, contrôle de l'exécution (Administratif, juridictionnel et politique), règlement du budget.

c) Le Trésor :

- Rôle des Services du Trésor;
- Les comptables du Trésor, responsabilité des comptables du Trésor;
- Le recouvrement des créances de l'Etat;
- Paiement des dettes de l'Etat.

d) Notions sur les ressources publiques :

- Différents types de ressources : impôts, emprunts, inflation, moyen de trésorerie;
- L'impôt : généralités, matières imposables, assiette, taux, modes de recouvrement;
- Le système fiscal tunisien : droits d'enregistrement, droit de Douane, Contributions Indirectes, Contributions Directes, les différentes cédules, la C.P.E.

e) *Notions sur les finances locales :*

— Le Budget Communal : préparation, vote, exécution, régle-
ment.

f) *Les Etablissements Publics de l'Etat :*g) *Les marchés de l'Etat et des Etablissements Publics :***La comptabilité deniers et la comptabilité matière**

— Situation et inventaire;
— Les différents livres, écritures à compte-rendu régle-
mentaire.

Arithmétique

— Les nombres entiers et décimaux, les quatre opérations, les fractions, système métrique, système légal des poids et mesures;
— Propositions, progression, racines carrées;
— Surfaces et volumes, densités;
— Notions sur la mesure du temps;
— Notions d'intérêts simples et composés, d'escompte, d'amortissement;
— Etablissement des tableaux et graphiques;
— Les marchés de travaux et de fournitures;
— Réception et répartition des denrées, menus, surveillance des magasins, cuisines, lingeries, chaufferies;
— Entretien et tenue de locaux, mobilier et équipement, hygiène des établissements.

Comptabilité commerciale

— Les livres comptables et les livres de commerce;
— La comptabilité à partie double, principes fondamentaux de cette méthode, les différents comptes et le jeu des comptes;
— Les écritures d'inventaire, régularisation des comptes, bilan;
— Amortissements et réserves;
— Comptabilité à partie simple, compte d'exploitation.

**SECRETARIAT D'ETAT
AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES**

Décret N° 62-150 du 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381), portant
adhésion de la République Tunisienne à l'Union Arabe des
Télécommunications.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,

Vu le décret du 11 juin 1888 (2 chaoual 1305), portant création
de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Vu la loi N° 61-11 du 27 mai 1961 (13 doul hijja 1380), portant
adhésion de la République Tunisienne à la Convention Internationale
des Télécommunications;

Vu la Convention Internationale des Télécommunications de Genève
et notamment son article 44, relatif aux accords régionaux et à la
création d'organisations régionales que les pays membres de l'Union
Internationale des Télécommunications peuvent établir entre eux;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et
Téléphones,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, l'adhésion de la Répu-
blique Tunisienne à l'Union Arabe des Télécommunications.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Affaires Etrangères
et aux Postes, Télégraphes et Téléphones, sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au *Journal Officiel de la République
Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 30 avril 1962 (25 doul kaada 1381),

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE****AVIS DE TUTELLES****TRIBUNAL DE TUNIS**

A la date du 21 Octobre 1961, le sieur Chadli ben Taieb El
Hajeij est nommé tuteur provisoire des mineurs Malika, Loutfi,
et Hassen enfants de feu Driss ben Abdallah ben Hamida El
Ghilani.

A la date du 28 Octobre 1961, la dame Latifa bent Abderrah-
man ben Meftah El Karoui est nommée tutrice de ses filles Hayet,
Radhia et Souad issues de son union avec son époux feu Ahmed
ben Abdelkader Bougadouma.

A la date du 9 Septembre 1961, la dame Mahbouba bent Bra-
him ben Saïd est nommée tutrice de ses enfants Hamed, Belhas-
sen, Abderraouf, Naceur, Brahim et Fatma issus de son union
avec son époux feu Brahim ben Mansour El Gherairi.

A la date du 10 Octobre 1961, la dame Mabrouka bent Ahmed
ben Rejeb El Kéfi est nommée tutrice de son fils Larbi issu de son
union avec son époux feu Boudaïa ben Lakhdar ben Hadj Salah
El Ouereffli.

A la date du 16 Septembre 1961, la dame Assia bent Ali El Ké-
fi est nommée tutrice de ses enfants Zohra, Khédija, Moncef
et Mohamed Ali issus de son union avec son époux feu Béchir
ben Salah ben Ahmed Ayed El Hellali.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Ouassila bent Allala
ben Chaouch Mabrouk Zribi est nommée tutrice de ses enfants
Hamida, Ahmed, Arbia, Chafia et Boutheina issus de son union
avec son époux feu Hadj Béchir ben Ahmed ben Hadj Sadok ben
Temesk.

A la date du 5 Septembre 1961, la dame Manoubia bent Hadj
Mohamed Zaâzaâ est nommée tutrice de ses enfants Mohamed,
Mounira, Abderraouf, Nour-El-Houda et Mustapha issus de
son union avec son époux feu Béchir ben Hamouda ben Hassen
Ridane.

A la date du 12 Septembre 1961, la dame Meriem bent Tahar
El Aouini est nommée tutrice de ses filles Salah et Aouicha issues
de son union avec son époux feu Hamadi ben Hassine ben Brika.

A la date du 10 Octobre 1961, la dame Khedija bent Sassi ben
Ali ben Ghezaïel est nommée tutrice de ses enfants Hédia et Ali
issus de son union avec son époux feu Hassin ben Ladjimi Bou-
nih.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Habiba bent Moha-
med El Hourchani El Mejeri est nommée tutrice de sa fille Arbia
issue de son union avec son époux feu Hamadi ben Chalbi ben
Ahmed El Mejeri.

A la date du 14 Octobre 1961, la dame Habiba bent Salah ben
Mohamed ben Naceur est nommée tutrice de ses enfants Hédi,
Khedija, Arbia, Hassen et Najiba issus de son union avec son
époux feu Khemais ben Sadok ben Mohamed ben Nasr El Ou-
ertatani.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Saïda bent Ali ben
Hamza est nommée tutrice de son fils Ali issu de son union avec
son époux feu Khemais ben Hattab ben Sassi Jelassi.

A la date du 16 Septembre 1961, la dame Chérifa bent Mehem
Bouزيد Edaoudi est nommée tutrice de ses enfants Arbia, Hayet,
Meriem et Adnen issus de son union avec son époux feu Salem
ben Salah ben Ali El Fejouji Trabelsi.

A la date du 10 Octobre 1961, le sieur Farhat ben Hadj Rom-
dan ben Yedder est nommé tuteur de la mineure Hayet fille de
feu Sliman ben Aïssa ben Tanfous.

A la date du 16 Septembre 1961, la dame Aïcha dite Kmar bent Ali ben Ahmed Zouaoui est nommée tutrice de ses enfants Ezedine, Nouredine, Samira, Souad et Saloua issus de son union avec son époux feu Sliman Brah ben Hadj Tahar Brah.

A la date du 10 Octobre 1961, la dame Bahia bent Mohamed ben Moktar Triki est nommée tutrice de sa fille Hédia issue de son union avec son époux feu Salah ben Ahmed ben Sassi Riahi.

A la date du 14 Octobre 1961, la dame Fatma bent Abderrahman ben Mohamed El Amraoui est nommée tutrice de ses enfants Belhassen, Amor, Chadli et Mounira issus de son union avec son époux feu Salah ben Ali ben Mansour.

A la date du 14 Octobre 1961, la dame Chérifa bent Ahmed ben Brahim Trabelsi est nommée tutrice de son fils Farouk issu de son union avec son époux divorcé feu Sadok ben Mohamed ben Hadj Hassen Meki.

A la date du 23 Septembre 1961, la dame Ouassila bent Hadj Ali ben Taieb ben Jadou est nommée tutrice de ses enfants Salaheddine, Nabih, Abdelaziz, Naceur, Safia, Saïda, Jamila, Mohamed Jameledine et Mohamed Kameledine, issus de son union avec son époux feu Sadok ben Salah ben Fredj El Maâmouri.

A la date du 19 Septembre 1961, la dame Saïda bent Mohamed ben Ali ben Saâdallah est nommée tutrice de sa fille Fatouma issue de son union avec son époux feu Salah ben Saâd Esselitti.

TRIBUNAL DE NABEUL

A la date du 11 Juillet 1960, le sieur Hadj Belgacem ben Hadj Hamouda Dhaouadi, a été nommé tuteur de ses neveux, Najat et Souad enfants de son fils Tahar.

A la date du 22 Août 1960, la dame Salha bent Salah ben Mohamed Zagrouti, a été nommée tutrice des enfants mineurs, Mohamed Ali et Hasna, fils de feu Ahmed ben Mohamed Jaballah.

A la date du 24 Août 1960, le sieur Habib ben Mohamed Aoun a été nommé tuteur de ses neveux Mohamed et Latifa, fils de son frère Mohamed.

A la date du 29 Août 1960, le sieur Mohamed ben Mohamed ben Ahmed Barad, a été nommé tuteur de sa sœur Rachida.

A la date du 3 Octobre 1960, la dame Beya bent Mohamed El Khaddar a été nommée tutrice des enfants mineurs Thouraya et Hamida filles de feu Mohamed ben Mahmoud ben Fradj El Hendi.

A la date du 3 Octobre 1960, le sieur Mohamed El Habib ben El Mekki Assoul a été nommé tuteur de ses frères mineurs Halima, Djemâil, Moncef, Ouassila, Djamaledine et Djalila.

A la date du 4 Octobre 1960, la dame Dalila bent Abdelkader Chelly a été nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed El Adel et Fouad fils de feu Mohamed ben Mohamed El Khaddar.

A la date du 17 Octobre 1960, la dame Oulaya bent Hassen ben Chelbi a été nommée tutrice de la fille mineure Aouicha fille de feu Amor ben Hassen ben Fradj Sassi.

A la date du 17 Octobre 1960, le sieur Abdelkader ben El Hadj Amor Ettalmoudi est nommé tuteur des enfants mineurs Ouassila et Azzeddine fils de feu Mohamed ben El Hadj Amor Ettalmoudi.

A la date du 17 Octobre 1960, la dame Douja bent Ismaïl Derouich est nommée tutrice des enfants mineurs Mohamed, Latifa, Fatma et Mehrez fils de feu Attig ben Ali El Bassouni.

A la date du 12 Décembre 1960, la dame Fafani bent Mohamed Khayati, a été nommée tutrice de l'enfant mineur Mohamed fils de feu Dahmani ben Farhat Kerkeni.

TRIBUNAL DE GAFSA

A la date du 5 Septembre 1961, la dame Tebr bent Mohamed Salah ben Ali Bouzeghaia est nommée tutrice de ses enfants

Abdelhamid, Abdelhay et Farida issus de son union avec son époux feu Belgacem ben Ali ben Hadj Abdallah Essoufi.

A la date du 5 Septembre 1961, le sieur Salah ben Othmani ben Mohamed Radhouani El Mebarki est nommé tuteur de son neveu Ali fils de feu Salah ben Ahmed ben Othman Hérichi Radhouani.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Mahbouba bent Dhaou ben Amor ben Farhat El Maâmri est nommée tutrice de ses enfants Aljia, Fatima, Rebeh, Zohra et Zoheir issus de son union avec son époux feu Mohamed ben Khélifa ben Amor El Maâmri.

A la date du 12 Septembre 1961, le sieur Hamida ben Mohamed ben Erraked El Kemit est nommé tuteur de son frère Sassi.

A la date du 19 Septembre 1961, le sieur Khelil ben Ali Khellil El Gafsi a été nommé tuteur de son neveu Sassi ben Ali ben Sassi Mrad, en remplacement de l'ex-tuteur.

A la date du 26 Septembre 1961, le sieur Mohamed ben Hamed ben Ali ben Chaâbane Ouihi, a été nommé tuteur de ses neveux mineurs Jamila et Zouhir, fils de feu Amor ben Ali ben Ali ben Chaâbane.

A la date du 19 Septembre 1961, la dame Fatma bent Salah ben Mohamed ben Salah Nafti, a été nommée tutrice de ses enfants, Aïcha et Khalf, ainsi de l'enfant à naître, issus de son union avec son époux feu Amor ben Ali ben Sliman Touzri.

A la date du 19 Septembre 1961, le sieur Mohamed Sghaier ben Hadj Belgacem Bahri Dali, a été nommé tuteur de son fils Abdelkader interdit légal.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Saâdia bent Lakhdar ben Mekki Akremi, a été nommée tutrice de ses enfants, Mohsen, Sassi et Farida ainsi de l'enfant à naître, issus de son union avec son époux feu Youssef ben Ammar ben Allani Akremi.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Hédia bent Khédiri ben Mohamed ben Khediri Youssefi, a été nommée tutrice de ses enfants, Fatima, Abderrahmane dit Ridha, Mabrouka, Souad et Hanifa, issus de son union avec son époux feu Arbi ben Sadok ben Ahmed Youssefi.

A la date du 19 Septembre 1961, le sieur Amor ben Mohamed ben Mira Ouni a été chargé de l'administration des biens de son frère Ali Sghaier interdit légal.

A la date du 5 Septembre 1961, la dame Khira bent Abdelkader ben Mohamed Mekki Touzri, a été nommée tutrice de ses enfants Sadok, Ourida, M'hamed Ali, Boubaker, Souad et Mabrouka, issus de son union avec son époux feu Hassen ben Ammar ben Othman Hadeffi.

A la date du 26 Septembre 1961, la dame Zina bent Mabrouk ben Tlili Chelbi, a été nommée tutrice de sa fille Hamida issue de son union avec son époux feu Saâd ben Hamida ben Saâd Chelbi.

TRIBUNAL DE GABES

A la date du 29 Septembre 1961, le sieur Ahmed ben Abdallah ben Salem Toujani est nommé tuteur de son neveu Mohamed fils de feu son frère Hadj Mohamed.

A la date du 13 Octobre 1961, le sieur Hédi ben Mahmoud ben Souï ben Romdhan Matmati est nommé tuteur de son frère Ali.

A la date du 29 Septembre 1961, la dame Zohra bent Ali ben Mabrouk Miladi est nommée tutrice de ses enfants Meriem, Hédi, Souad et Fatma issus de son union avec son époux feu Mohamed ben Saïd ben Mabrouk Miladi.

A la date du 6 Octobre 1961, le sieur Ahmed ben Belgacem ben Ahmed Mars est nommé tuteur de l'aliénée Hadhoum bent Amor ben Khelifa ben Othman Mars.

A la date du 22 Septembre 1961, la dame Jedla bent Touhami ben Hadj Salah est nommée tutrice de ses enfants Mabrouka, Abdallah, Mahmoud et Jemaâ issus de son union avec son époux feu Khelifa ben Mohamed ben Khelifa ben Temim.

TRIBUNAL DE SOUK EL ARBA

A la date du 13 Octobre 1961, la dame Nejma bent Amar ben Younès Daboussi est nommée tutrice de son fils Salah issu de son union avec son époux feu Mohamed ben Alouche ben Abda Daboussi.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 septembre 1902 (12 jourmada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Sfax a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés, que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période triennale 1963-1965, commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 (12 jourmada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le président de la Commune de la Chebba a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés, que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1962-1966, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles, et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la commission de Révision.

Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 15 décembre 1919, relatif à la contribution foncière sur les propriétés non bâties).

Le Président de la Municipalité de la Chebba, a l'honneur d'informer MM. les propriétaires ou mandataires intéressés, que les opérations du recensement général des propriétés non bâties, assujetties à la contribution foncière, en vue de leur imposition pour la période quinquennale 1962-1966, sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité du rôle afférent à leur imposition et à formuler, le cas échéant, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.

Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES

SERVICE DU COMMERCE

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 10.188

Suivant procès-verbal dressé le 26 avril 1961 à 17 h au bureau de la Propriété Industrielle, la Société dite : The Patent And Licensing corporation 30 Rockefeller Plaza à New-York, 20, New-York U.S.A., dont le mandataire est M. G. Boccara gérant du Cabinet R. Valensi à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Revêtement Fibreux utilisable Notamment comme Couverture de Toiture et son Procédé d'Application, (Priorité du brevet Américain déposé aux Etats Unis d'Amérique le 26 avril 1960 sous le N° 24.684 au nom de : Branko Perkic).

Cette invention est caractérisée par : un revêtement constitué par une épaisseur notable d'émulsion bitumineuse sèche du type résistant aux agents atmosphériques constituant une pellicule dans laquelle sont noyées en vrac des fibres minérales courtes, et disposées sensiblement parallèlement au plan du revêtement.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 10.189

Suivant procès-verbal dressé le 3 mai 1961 à 10 h. 50 au bureau de la Propriété Industrielle M. Georges Perret, 5, Square du Champ de Mars à Paris, dont le mandataire est M. Ch. Lellouche à TUNIS, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Perfectionnements à la Pose de Conduites Sous-Marines (Cas E'1) (Priorité de l'addition française déposée par Mr. G. Perret et Mr. F. Fernique Nadaud des Islets, le 20 mai 1960 sous le N° PV. 827.751).

Cette invention est caractérisée par un matériel pour la pose d'une conduite sur un fond immergé au moyen de flotteurs dont la flottabilité demeure constante jusqu'à une profondeur déterminée et décroît ensuite automatiquement en fonction de cette profondeur, de telle sorte que le déplacement le long de la conduite du point d'application de la traction horizontale exercée sur celle-ci vers l'aval, provoque par simple action hydrostatique une progression correspondante de la pose et en ce que les flotteurs sont constitués par des corps cylindriques allongés et rigides, étanches à l'eau et pourvus sur leur fond amont d'une valve de remplissage dirigée vers le bas.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 10.190

Suivant procès-verbal dressé le 3 mars 1961 à 11 h 30 au bureau de la Propriété Industrielle, la Société dite : Société Grenobloise d'Etudes et d'Application Hydrauliques (Sogreah), Avenue Léon Blum, Grenoble (Isère) France, et le Commissariat à l'Energie Atomique, 69, rue de Varenne, Paris (7^{me}) France dont le mandataire est M. H. Villatte à TUNIS, ont déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé et Appareil pour le Triage de Produits Solides en milieu fluidisé Liquide (Priorité de la demande française du 10 mai 1960, PV. Isère N° 4242).

Cette invention est caractérisée par un procédé pour le triage de produits solides en milieu fluidisé consistant à utiliser comme fluide de triage un liquide introduit dans les deux compartiments (1) et (2) par la grille (4), de façon à produire dans les dits compartiments un état fluidisé, le mélange étant introduit en (8), l'un des constituants étant évacué en D1, l'autre constituant étant évacué en D2.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 10.191

Suivant procès-verbal dressé le 3 mai 1961 à 17 h 30 au bureau de la Propriété Industrielle, la Société Anonyme : Compagnie Française de Raffinage, 5, rue Michel Ange à Paris (Seine) France, dont le mandataire est M. G. Boccara à TUNIS, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé pour la Mise en Solution de Matières Macromoléculaires et son Application à la réparation de Bitumes Plastiques (Priorité du brevet français, demande du 4 mai 1960 PV. N° 826.215).

Cette invention est caractérisée par : 1°) un procédé selon lequel on utilise comme solvant une fraction lourde d'un résidu de cracking d'hydrocarbures du pétrole.

2°) un procédé pour la préparation de bitumes plastiques qui consiste à incorporer aux bitumes ordinaires des matières macromoléculaires préalablement dissoutes au moyen des dites fractions lourdes.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 10.192

Suivant procès-verbal dressé le 3 mai 1961 à 17 h 30 au bureau de la Propriété Industrielle, la Société en commandite par actions : Michelin et Cie, 4, rue du Terrail à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) France, dont le mandataire est M. G. Boccara gérant du Cabinet R. Valensi à TUNIS, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Perfectionnement Apporté aux Courroies Transporteuses (Priorité du brevet français N° P. V. 827.262 déposé le 16 mai 1960 au nom de la Société en commandite par actions : Michelin, Durin & Cie).

Cette invention est caractérisée par le fait que l'armature comporte dans le sens longitudinal et/ou dans le sens transversal au moins deux nappes de câbles métalliques, tous les câbles disposés dans le sens longitudinal étant des câbles métalliques élastiques tandis que dans le sens transversal il n'existe au maximum qu'une seule nappe de câbles métalliques non élastiques, les câbles de toutes autres nappes transversales supplémentaires étant des câbles métalliques élastiques.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 10.193

Suivant procès-verbal dressé le 3 mai 1961 à 17 h 30 au bureau de la Propriété Industrielle, la Régie Nationale des Usines Renault 8/10 avenue Emile Zola à Billancourt (Seine) France, dont le mandataire est M. G. Boccara, gérant du cabinet R. Valensi à Tunis, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Procédé et Appareil de Conversion du Méthane (Priorité du brevet français du 1 juin 1960 PV. 828.846).

Cette invention est caractérisée par un procédé de conversion du méthane en oxyde de carbone et hydrogéné simultanément par la vapeur d'eau et l'oxygène en l'absence d'azote en milieu catalytique à base de nickel ; le rapport vapeur d'eau étant suffisamment élevé.

oxygène

pour que la réaction globale soit largement endothermique ce procédé comportant le réchauffage préalable à température de 700° à 900° des mélanges gazeux réactionnels, méthane vapeur d'eau oxygène-vapeur d'eau, et l'envoi de ces mélanges gazeux chauds à la partie inférieure d'une sole poreuse qui supporte le lit fluidisé

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'article 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODOES

(Décret du 27 mars 1919)

modifié par décret du 30 décembre 1925

AVIS AU PUBLIC

Aec. N° 557

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 27 mars 1962, La Société A.G.I.P. de Nationalité Italienne, demeurant à Tunis, 47, rue du Portugal, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'explorer et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Bizerte, Zarzouna sur la route G. P. 8, près de la Raffinerie S T I R un établissement classé de 2^{ème} catégorie consistant en un dépôt de gaz liquéfié comprenant 3 réservoirs de 110 m3 chacun.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances), le Gouverneur de Bizerte, ou le Président de la Municipalité de Bizerte, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 27.295

GOUVERNORAT DU CAP BON

Suivant réquisition N° 27.295, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 19 avril 1962, M. Hédi ben Mezhoud ben Farh ben Gasdallah, Djelassi, Tunisien, agriculteur, demeurant à Menzel-Bou-Zelfa, faisant élection de domicile à La Marsa, rue Ali Belhaouane N° 1, chez Chadli Mahdaoui, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « El Oujouh et Es Saniet El Kebira », consistant en terrain agricole, complanée dans une petite partie d'arbres fruitiers, située à Menzel-Bou-Zelfa, Gouvernorat du Cap Bon, Justice cantonale de Soliman, d'une contenance de 21 ha. environ.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Mezhoud Farh » ;

b) Qu'elle est sa propriété pour 7/8^e et celle de Madame Salha bent Mohamed ben Rezg, demeurant à Menzel-Bou-Zelfa pour 1/8^e ;

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel ;

d) Qu'elle est limitée :

Première parcelle : El Oujouh : 14 ha. :

Au Sud : Sassi ben Ali ben Farh ;

Au Nord : Le T.F. N° 122.505 ;

A l'Est : Chemin privé ;

A l'Ouest : L'olivieraie de la forêt de Béni Klib de Menzel-Bou-Zelfa.

Deuxième parcelle : Sania El Kebira : 7 ha. :

Au Nord : Gasdallah ben Béheir ben Farh ;

A l'Est : Salah ben Kilani ben Farh ;

Au Sud : Le chemin de Kassar El Klal ;

A l'Ouest : Un chemin.

REQUISITION N° 27.296

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.296, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 avril 1962, M. Hédi ben Mohamed ben Hadj M'Hamed El Mouaddeb, Tunisien, commerçant, demeurant à Tunis, faisant élection de domicile à Tunis, en l'étude de M° Slimane Benali, Avocat à Tunis, 14, rue Ed Debdaba, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une maison, située à Tunis, rue El Kaadine N° 14, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de Tunis-Nord, d'une contenance de 260 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Dar El Hédi IV »;
 - b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
 - c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
 - d) Qu'elle est limitée :
- Au Sud : Héritiers Cheikh Salah El Malki;
 A l'Est : Impasse des Pigeons.
 Au Nord : Rue El Kaadine;
 A l'Ouest : Héritiers Hédi El Malki.

REQUISITION N° 27.297

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.297, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 24 avril 1962, M. Youssef ben Hadj O'hmane ben Achour, Tunisien, commerçant, demeurant à Tunis 30, rue de la Verrerie, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ahmed Hamza, Avocat à Tunis, 2, rue de Carhage, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un magasin, située à Tunis, rue des Teinturiers N° 164 bis, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de Tunis-Sud, d'une contenance de 30 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Melk Youssef III »;
 - b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
 - c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
 - d) Qu'elle est limitée :
- Au Sud : Un magasin N° 166 bis, rue des Teinturiers, appartenant à la Dame Zineb bent Salah;
 A l'Est : Une maison N° 166, appartenant à Mohamed ben Hamouda Chakroune;
 Au Nord : Un magasin N° 164, appartenant à la Fondation Habous Ahmed El Banani;
 A l'Ouest : Rue des Teinturiers.

REQUISITION N° 57.501

GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition N° 57.501, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 20 avril 1962, M. Hamadi ben Alla-la ben Hadj Belaïd El Boukari, Tunisien, agriculteur, demeurant à Béja, quartier Ain Chems, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Saniet El Kalchani », consistant en terre propre à la construction, renfermant une maison, située dans la banlieue de Béja, près de Sidi Bou-teffaha, Gouvernorat de Béja, Justice cantonale de Béja, d'une contenance de 2 ha. environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Kataat El Boukari »;
 - b) Qu'elle est sa propriété et celle de ses deux frères germains : Salah et Ahmed, par tiers entre eux et dans l'indivision, tous Tunisiens demeurant à Béja;
 - c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
 - d) Qu'elle est limitée :
- Au Sud : Un chemin se continuant;

A l'Est : La terre d'Ali Naji, dite Aïn El Khammassa;
 Au Nord : Cherak El Kharrouba, appartenant à Ali Naji
 sus-nommé;
 A l'Ouest : Saniet Refif et Saniet Rahal.

REQUISITION N° 57.502

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

Suivant réquisition N° 57.502, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 24 avril 1962, M. Mohamed ben Jemaa ben Ahmed ben Hadj Saad Najaï Es Soltani, Tunisien, agriculteur, demeurant à Abassa, Cheikhat de Dekhailia, Délégation de Ghardimaou, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Abassa », consistant en terre de culture renfermant plantations, puits et deux sources, située à Abassa, Cheikhat des Dekhailia, Délégation de Ghardimaou, Gouvernorat de Souk-El-Arba, Justice cantonale de Ghardimaou, d'une contenance de 100 ha.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Henchir Abassa »;
- b) Qu'elle est la propriété des :

1° Requéant; 2° Belgacem ben Hadj Saad ben Ahmed Ennajai; 3° Hamida ben Othman ben Ahmed ben Hadj Saad; 4° Tijani ben Mabrouk ben Hadj Saad; 5° Mohamed ben Youssef ben Hadj Ahmed; 6° Boujemaa ben Hadj Azouz ben Hadj Ahmed.

Les héritiers de Chaouch Ali ben Hadj Ahmed, à savoir :

7° Son fils Belgacem; 8° Mohamed ben Youssef; 9° Son frère Rachid; 10° Leur frère Belgacem; 11° Leur frère El Monji; 12° Chadli ben Mabrouk ben Saad; 13° Hassouna ben Mabrouk ben Hadj Saad; 14° Khaled ben Hassouna; 15° Tijani ben Hassouna; 16° Son frère El Monji; 17° Leur frère Kaddour; 18° Leur sœur Dalila; 19° Leur sœur Saïda; 20° Aïcha, épouse Amor ben Mabrouk; 21° Mabrouka, épouse Amor ben Mabrouk; 22° Salah ben Boubaker ben O'hmane; 23° Son frère Houcine; 24° Leur frère Abdelwahab; 25° Leur frère Daoui; 26° Mabrouk ben Ali ben Hadj Saad; 27° Son frère Meftah; 28° Leur frère Ahmed;

- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :

A l'Est : Un chemin ancien passant au Nord des Souaïssia;
 Au Nord et à l'Est : Djebel El Khercha;
 Au Sud : Aïn Saboune.

REQUISITION N° 57.503

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 57.503, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 24 avril 1962, M. Ameur ben Ali ben Mohamed Bizid, Tunisien, professeur, demeurant à Monastir, avenue Habib Bourguiba, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain comportant 42 oliviers et un puits, située à Monastir, route de Skanes, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Monastir, d'une contenance de 700 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Ez Zahrat VII »;
 - b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
 - c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
 - d) Qu'elle est limitée :
- Au Sud : Un chemin sans issu;
 l'Est : Les héritiers d'Ali Slama et autrui;
 Au Nord : Fredj El Gakdri et Hedi ben Ali Essayadi, chacun sur partie;
 A l'Ouest : El Hachemi ben Mohamed Moussa, Hamza Kefacha et des biens domaniaux, chacun sur partie.

REQUISITION N° 57.504

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 57.504, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 24 avril 1962, M. Mohamed dit Hamadi ben Ahmed ben Hadj Hassen Zardoumi, Tunisien, agriculteur, demeurant à Mahdia, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Makinet El Marsa », consistant en magasins et garage, située à Mahdia rue de la Marine, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Mahdia, d'une contenance de 350 mètres carrés.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Imarat El Olfa »;
- b) Qu'elle est sa propriété et celle de ses deux sœurs : Khadija, épouse Ahmed Zardoumi et Kmar, veuve de Mohamed dit Mustapha ben Hassine Hamza, par tiers entre eux.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :
 Au Sud : Khelifa ben Béchir Mansour;
 A l'Est : Rue de la Marine;
 Au Nord : Mahmoud ben Mohamed Blal;
 A l'Ouest : Habous El Fkih Salem Snane.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Tahar Mohamed Tawfik, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Ben M'Rad III », dont l'immatriculation a été demandée par M. Brahim ben Cheikh Ahmed ben M'Rad et consorts, en qualité de co-propriétaires, suivant réquisition N° 26.616, déposée le 13 mars 1956, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel Tunisien du 20 mars 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 15 mai 1959. La propriété bornée consiste en une terre nue renfermant quelques pieds d'oliviers, d'une contenance réelle de 6 ha. 88 a. 53 ca., celle dénoncée au placard est de 7 ha. 24 a.

L'immeuble se trouve situé à Kerch El Ghaba, Cheikhat de l'Ariana, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Habous Thabet, Habous Mesjed Dar ben Assal, Habous El Hamein et Baïoudh, Habous Bou Setta;
- A l'Est : Tahar ben Romdane, Habous Dahmani;
- Au Sud : Habous Ayad, Habous Mesjed Kous Kort, Habous ben Abdallah, Habous Djemaa El Ksar, Habous El Kobli;
- A l'Ouest : Habous El Kobli.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de la Banlieue, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bachraoui Abdelhamid, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « La Fraternelle », dont l'immatriculation a été demandée par M. Salah Rafrafi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 27.143, déposée le 9 juin 1961 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 16 juin 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 2 mars 1962. La propriété bornée consiste en un terrain nu, d'une contenance dénoncée de 1 ha. 49 a., celle résultant du présent bornage est de 1 ha. 48 a. 40 ca.

L'immeuble se trouve situé au Bardo, route de Tunis à Mateur, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Un chemin menant à l'Hôpital Abou El Kacem Ec-Chebbi;
- Au Sud : La route G.P. N° 7 de Tunis à Mateur;
- A l'Est : La route G.P. N° 8 de Tunis à Bizerte;
- A l'Ouest : Un chemin la séparant dudit hôpital.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de la Banlieue, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Abbès Mohamed Ali, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Garderie I », dont l'immatriculation a été demandée par M^{me} Mathilde Valensi, V^{ve} Bessis Victor, pour l'Association dite « Garderie Israélite », en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 27.186, déposée le 11 juillet 1961 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 18 juillet 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 27 janvier 1962. La propriété bornée consiste en une maison d'une contenance dénoncée de 416 mètres carrés, celle résultant du présent bornage est de 423 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Tunis, rue Docteur Cassar, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : T. 58.621;
- A l'Ouest : T. 2.115 et 38.382;
- Au Sud : T. 59.762;
- A l'Est : Rue du Docteur Cassar.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

8. — Suivant procès-verbal dressé par M. Tahar Tawfik, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Sabah En-Nour », dont l'immatriculation a été demandée par M. Mohamed Sadok Es Soussi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 27.236, déposée le 23 novembre 1961, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne du 5 décembre 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 12 février 1962. La propriété bornée consiste en un terrain à l'intérieur duquel se trouve une maison en construction, d'une contenance dénoncée de 44 a. 38 ca., celle résultant du présent bornage est de 4.488 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Kerch El Ghaba, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

- Au Nord : Habous Chammakh;
- Au Sud : T. 55.513 et T. 4.328;
- A l'Est : Oued El Hitti et Roriche;
- A l'Ouest : T. 53.574.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

9. — Suivant procès-verbal dressé par M. Chaabane Béji, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Jamila 42 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Youssef ben Hassine El Kaouache, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.347, déposée le 5 avril 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 11 avril 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 26 janvier 1962. La propriété bornée consiste en deux parcelles plantées d'arbres fruitiers et renfermant une maison, 3 puits, d'une contenance dénoncée de 3 ha. 50 a., et qui est en réalité de 2 ha. 48 a. 10 ca.

L'immeuble se trouve situé à Metline, Gouvernorat de Bizerte, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

1^{re} parcelle :

Au Nord : Abdallah ben Mustapha Slimane et Mekki ben Arbi Chaabane, au delà d'une piste;

A l'Est : Mohamed ben Abdelkader ben Saïd;

Au Sud : Mekki ben Hassine ben Ahmed et Mekki ben Hassine Zaddème;

A l'Ouest : Route de Cap Zébib.

2^e parcelle :

Au Nord : Mekki ben Ahmed Rezgui; héritiers Mustapha ben Othman Rezgui; héritiers Hadj Ali Ech-Cheikh, Hamadi El Addad et Mehrez ben Ali Youssef;

A l'Est : Hadj Habib ben Hadj Ali El Addad;

Au Sud : Amor ben Hamouda El Bahri et Salah ben Mohamed Jaâfar;

A l'Ouest : Une piste et au delà, Hadj Mohamed Ennajar.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Bizerte, le Gouverneur de Bizerte ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BEJA

10. — Suivant procès-verbal dressé par M. El Feki Mohamed Taïeb, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Aouicha IX », dont l'immatriculation a été demandée par M. Salah ben Tayeb ben Hadj Larbi El Hammami, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.364, déposée le 2 mai 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 5 mai 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 6 mars 1962. La propriété bornée consiste en un terrain à bâtir, d'une contenance dénoncée de 495 mètres carrés et qui est effectivement de 488 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Testour, Gouvernorat de Béja, Justice cantonale de Medjez-El-Bab, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Route G.P. N° 5 de Souk Ahras à Tunis par Le Kef;

A l'Est : Salah ben Hadj Sliman;

Au Sud : Laroussi ben Ahmed Gria et Mahmoud ben Mohamed Chettia;

A l'Ouest : Héritiers Mohamed ben Mustapha Merrichkou sur partie et sur le reste, Laroussi ben Ahmed Gria et Mahmoud ben Mohamed Chettia.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Medjez-El-Bab, le Gouverneur de Béja ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

11. — Suivant procès-verbal dressé par M. El Feki Mohamed Taïeb, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Sdiri », dont l'immatriculation a été demandée par M. Sdiri Hassen ben Brahim ben Hadj Bouteraa, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.401, déposée le 25 juillet 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 1^{er} août 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 24 mars 1962. La propriété bornée consiste en un terrain à bâtir, d'une contenance dénoncée de 300 mètres carrés et qui est effectivement de 424 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Souk-El-Arba, boulevard Habib Bourguiba, Gouvernorat de Souk-El-Arba, Justice cantonale de Souk-El-Arba, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Sud : Boulevard Habib Bourguiba;

A l'Est et au Nord : Hassen ben Mohamed ben Henda;

A l'Ouest : Le Titre Foncier N° 161.754.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Souk-El-Arba, le Gouverneur de Souk-El-Arba ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

12. — Suivant procès-verbal dressé par M. Driss Slaheddine, Adjoint Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Mabrouka 539 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Taïeb ben Sliman ben Mohamed En-Nefzi, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.454, déposée le 7 décembre 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 12 décembre 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 12 mars 1962. La propriété bornée consiste en une terre nue, renfermant une petite construction, d'une contenance dénoncée de 100 mètres carrés, mais qui est en réalité de 144 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Menzel Bourguiba, quartier El Majel, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Ouest : Ali ben Hadj Mohamed El Fassi;

Au Nord-Est et au Sud-Est : Hamda ben Ali ben Salem;

Au Sud-Ouest : Chedli ben Nasser ben Mahjoub.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Menzel Bourguiba, le Gouverneur de Bizerte ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Abbès Mohamed Ali, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Lilia IX », dont l'immatriculation a été demandée par M. Abdelaziz ben Bachir El Haddad, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 27.197, déposée le 7 septembre 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 19 septembre 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 29 janvier 1962. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 1.200 mètres carrés, celle résultant du présent bornage est de 1.051 mètres carrés.

L'immeuble se trouve à Kerch El Ghaba, près de Mutuelleville, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : R. 27.198;

A l'Ouest : R. 27.200;

Au Sud : Domaine Public;

A l'Est : Habous El Yajouri.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Abbès Mohamed Ali, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Haddad VI », dont l'immatriculation a été demandée par M. Othmane ben Bé-chir El Haddad », en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 27.198, déposée le 7 septembre 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 19 septembre 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 29 janvier 1962. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 600 mètres carrés, celle résultant du présent bornage est de 541 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Kerch El Ghaba, près de Mutuelleville, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Voie X;

A l'Ouest : R. 27.200;

Au Sud : R. 27.197;

A l'Est : Habous El Yajouri.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

6. — Suivant procès-verbal dressé par M. Abbès Mohamed Ali, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Saba I », dont l'immatriculation a été demandée par M. Ahmed ben Abder-rahmane Doraï, en qualité de propriétaire, suivant réqui-

sition N° 27.199, déposée le 7 septembre 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 19 septembre 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 29 janvier 1962. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 1.800 mètres carrés, celle résultant du présent bornage est de 1.481 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Kerch El Ghaba, près de Mutuelleville à Tunis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : La voie X (projetée);

A l'Ouest : T. 5.620;

Au Sud : Domaine Public;

A l'Est : R. 27.200.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

7. — Suivant procès-verbal dressé par M. Abbès Mohamed Ali, Agent Technique assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Dhakouania », dont l'immatriculation a été demandée par Mademoiselle Aziza bent Ismail ben Salem, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 27.200, déposée le 7 septembre 1961, et dont un extrait a été inséré au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 19 septembre 1961.

Les opérations ont été closes définitivement le 29 janvier 1962. La propriété bornée consiste en une terre nue, d'une contenance dénoncée de 1.800 mètres carrés, celle résultant du présent bornage est de 1.559 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Kerch El Ghaba, près de Mutuelleville à Tunis, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : La voie X;

A l'Est : R. 27.198 et R. 27.197;

A l'Ouest : R. 27.199;

Au Sud : Domaine Public.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces**J.O.R.T. du Mardi 1^{er} Mai 1962

Etude de Maître Ahmed Fradi, Avocat à la Cour de Cassation, rue du Caire, à Sousse.

AVIS DE VENTE

Vente aux enchères publiques sur saisie Immobilière de la totalité de cent trente pieds d'oliviers et d'arbres fruitiers et de la totalité de trente pieds d'oliviers et de la totalité d'une maison qui aura lieu le samedi deux juin 1962, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse, à neuf heures du matin.

Poursuivant : Ahmed ben Ali ben Hassine, demeurant à Kalaâ-Kébira.

Partie saisie : Héritiers Mohamed ben M'Barek El Gabssi, dont sa Veuve Om El Khir bent El Hassani, et Ali et Salem et Khouira, fils de Mohamed ben M'Barek El Gabssi, demeurants à Kalaâ-Kébira.

Premier lot : la totalité du gars sis à la forêt de Kalaâ-Kébira, au lieu dit Oued Henchir Balaoum ben Makhzen, et composé de cent trente oliviers imposables (130), de quarante amandiers (40) et de trente figuiers (30), le tout limité :

Au Sud : par les héritiers Ali ben Lakhal;

A l'Est : Ahmed ben Hassine le demandeur;

Au Nord : le demandeur;

A l'Ouest : un chemin;

Deuxième lot : la totalité de trente oliviers (30), sis au même lieu limités :

Au Sud : par son sentier lui servant et à l'autre;

A l'Est : El Adjmi ben Ahmed Bouker;

Au Nord : Mohamed Sassi ben Hadj M'Barek;

A l'Ouest : Mohamed Sassi ben Hadj M'Barek.

Troisième lot : la totalité d'une maison sise au Cheikhat de Zaârna, Est de Kalaâ-Kébira, au lieu dit Homed El Asakra composée de deux chambres donnant l'une sur l'Est et l'autre sur le Sud à l'état de ruine et d'une cuisine donnant sur l'Ouest, limité :

Au Sud : par les héritiers de Fredj ben Ahmed Sadik où est située l'entrée;

A l'Est : Salah ben Mohamed ben Khalifa Fradi;

Au Nord : Salah ben Mohamed ben Khalifa Fradi;

A l'Ouest : les héritiers de Salem ben Brahim Khnitéch.

Mise à Prix

Premier lot : 300 Dinars.

Deuxième lot : 100 Dinars.

Troisième lot : 150 Dinars.

Pour plus amples détails s'adresser à l'Etude de Maître Ahmed Fradi, Avocat poursuivant et pour prendre connaissance du Cahier des Charges, et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

N.B. : Ceux désireux de participer aux enchères doivent se munir d'une autorisation d'achat du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat poursuivant :
Ahmed Fradi.

N° 654.

Etude de Maître Ahmed Fradi, Avocat à la Cour de Cassation, rue du Caire, à Sousse.

AVIS DE VENTE

Vente aux enchères publiques pour remise de la vente du 24 mars 1962, dans l'affaire N° 1.203, vu l'augmentation selon l'article 359, du Code de Procédure Civile de la totalité du magasin sis rue Farhat Hached, à Ksar-Hellal, qui aura lieu le samedi deux juin 1962, à neuf heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Le poursuivant : Ahmed ben Hassine Dimassi, commerçant à Ksar-Hellal.

La poursuivante antécédent : Mahboubia bent Mohamed El Karti à Ksar-Hellal.

Partie saisie : Abdesslem ben Hadj Khelifa Tilouche, demeurant à Ksar-Hellal.

Lot unique : la totalité d'un magasin sis rue Farhat Hached, au ribat à l'intérieur de Ksar-Hellal, limité :

Au Sud : par une rue;

A l'Est et Au Nord : par les héritiers Abdesslem ben Amor Dahmani;

A l'Ouest : par Mahmoud ben Ali Bouzouita.

Mise à prix : soixante dix Dinars, 70 Dinars.

Pour plus amples détails, s'adresser à l'Etude de Maître Ahmed Fradi, poursuivant et pour prendre connaissance du Cahier des Charges et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

N.B. : Ceux désireux de prendre part aux enchères doivent se munir d'une autorisation d'achat du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat Poursuivant :
Ahmed Fradi.

N° 655.

Etude de Maître Ahmed Fradi, Avocat à la Cour de Cassation, rue du Caire à Sousse.

AVIS DE VENTE

Vente sur saisie Immobilière de la totalité d'une maisonnette sise rue des Résistants, à Ksar-Hellal, qui aura lieu

le samedi deux juin 1962, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Henia bent Salem Yakoub, demeurant à Moknine.

Partie saisie : Guelam Khal fallah Lakhal, demeurant à Ksar-Hellal.

Lot unique : la totalité d'une maisonnette composée d'une chambre en état de ruine, sise rue des Résistants, à Ksar-Hellal, limitée :

Au Sud : par une rue où est située l'entrée;

A l'Est : Salem Nassab;

Au Nord : Youssef El Gasali;

A l'Ouest : Mansour Rekaïa.

Mise à prix : 50 Dinars.

Et pour plus amples détails s'adresser à l'Etude de Maître Ahmed Fradi, Avocat poursuivant et pour prendre connaissance du Cahier des Charges et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

N.B. : Ceux désireux de participer aux enchères doivent se munir d'une autorisation d'achat du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat Poursuivant :
Ahmed Fradi.

N° 656.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOUSSE

Réunion des créanciers pour la formation de concordat le samedi 12 mai 1962, à 9 heures 30.

Faillite : Mohamed El Fellah, rue Othmane Osmane, Sousse.

Syndic : Béchir El Aroui.

N° 750.

EXTRAIT

Suivant procès-verbal, enregistré le 21 avril 1962, N° 727, case 5, de la réunion extraordinaire tenue le 22 mars 1962, les associés de la SARL FREIN-AUTO-DIRECTION au capital de 13 mille Dinars, ont renouvelé pour trois mois le mandat d'Administrateur-Gérant unique donné à M. Decorvet Marcel.

N° 751.

La location consentie le 1^{er} avril 1962 par M. Marcel Ambrass, de son lieu de commerce d'épicerie sis au Bar 8, rue Mokhtar Attia à M^{me} Mag Catherine épouse Lasala, a été prorogée pour une nouvelle année à partir du 1^{er} avril 1962.

N° 752.

AVIS

Par acte s.s.p. du 24 avril 1962, enregistré à Tunis AC 1, le 25 avril 1962, vol. 727, série bis, case 69, la Société Veuve Pegna et Cie S.A.R.L. au capital de 12.600 Dinars a vendu à la Société Industrielle de Conserves Alimentaires « PEGNA » et de Citrate, « S.I.C.A. », S.A.R.L. au capital de 16.000 Dinars dont le siège est à Tunis, 48, et 50, rue Houssine Bouzaiane, son fonds de commerce de Conserves Alimentaires et de Citrate effervescent exploité 48, et 50, rue Houssine Bouzaiane, à Tunis.

Les créanciers que leur créance soit ou non exigible devront faire opposition entre les mains de M^r Jules Scialom, avocat 7, rue Larbi Zarrouk, dans les 20 jours de la publication du présent avis.

Une première publication a été faite au Journal « La Presse » du samedi 28 avril 1962.

Pour Avis.

N° 753.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TUNIS

Avis de dépôt de l'Etat des créances au Greffe le 27 avril 1962.

Faillite : Mohamed ben Hadj Ali.
Le Syndic : Ahmed El Karoui.

N° 754.

AVIS

Suivant acte s.s.p. en date du 20 avril 1962, enregistré à Tunis le 21 avril 1962, visa 1890, vol 727 bis, case 14, M. Elie de J. Slama, a vendu à M. Salem et Naceur Bayrassou commerçants à Ksar Hellal, son fonds de commerce de textiles sis à Tunis, 4, rue Bab Carthagène.

Les créanciers doivent faire opposition dans les 20 jours du présent avis, entre les mains de Maître Albert Uzan, avocat à Tunis, 14, rue Ali Bach Hamba.

N° 755.

Etude de Maître El Mouldi Kraiem, avocat à la Cour de Cassation.

VENTE

aux enchères publiques sur saisie immobilière.

L'Adjudication aura lieu le samedi 23 juin 1962, à 9 heures du matin, à l'audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Meftah ben El Moktar Kacem Meheni, demeurant à Sayada.

Parties Saisies : Salha bent Amor Bouida, bonne, demeurant à Sayada.

2°) Rekaia bent Salah Lajili, bonne, demeurant à Sayada.

Lot Unique :

1°) En ce qui concerne Salha bent Amor Bouida : La moitié et le huitième de la moitié restante de la maison sise à Sayada, au lieu dit « CHATY » com-

prenant une pièce ouvrant au Sud et une cour entourée d'un mur dans une partie des deux côtés Sud et Est, ayant pour limites :

Au Sud : Une route;

A l'Est : Une route;

Au Nord : Mohamed ben Belgacem Lajili;

A l'Ouest : Le mur de la maison Mohamed ben Abderrahmane Zorli, et ce en association avec ses enfants El-Manaâ, Kamel, Saida et Fouzia, issus de son union avec son époux Salah Lajili.

2°) En ce qui concerne Rekaia bent Salah Lajili, le septième de la moitié de la maison sise à Sayada au lieu dit « CHATY », comprenant une pièce ouvrant au Sud, une cour entourée d'un mur dans une partie, ayant pour limites :

Au Sud : Une route;

A l'Est : Une route;

Au Nord : Mohamed ben Belgacem Lajili;

A l'Ouest : le mur de la maison Mohamed ben Abderrahmane Zorli, et ce en association avec ses frères et sœurs El-Manaâ, Kamel, Saida et Fouzia, fils de Salah Lajili.

Mise à Prix :

1°) Lot : Onze Dinars (11 D.)

2°) Lot : Quatre Dinars (4 D.)

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de M^e El Mouldi Kraiem, avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, pour prendre connaissance du Cahier des Charges.

L'Avocat Poursuivant :

El Mouldi Kraiem.

Observation : Ne peuvent participer aux Enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

N° 756.

SOCIETE DE PRODUCTION
DES TAPIS D'ODREF

Société Anonyme
au capital de 12.000 Dinars.

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 16 mai à 16 heures au Siège de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport moral,
- Rapport financier,
- Quitus au conseil d'administration,
- Nomination de 2 Administrateurs
- Nomination de Commissaires aux Comptes.

Cet avis tient lieu de convocation à tous les actionnaires.

Le Conseil d'Administration.

N° 757.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BIZERTE

Le règlement judiciaire En-Nssir El Djénii, a été clôturé pour défaut d'intérêt de masse, par jugement de la cham-

bre commerciale du Tribunal de Première Instance de Bizerte, en date du 24 avril 1962, qui a rétabli le débiteur dans tous ses droits en le déchargeant en outre de toutes les déchéances qui avaient pu le frapper.

N° 758.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TUNIS

Par Jugement en date du 28 avril 1962 de la chambre commerciale du Tribunal de Première Instance de Tunis, a homologué la concordat de la faillite de la Société d'Exploitation de la Carrière de la Manoubia (COOPROMAC).

N° 759.

MINOTERIE HUILERIE
ET GLACIERE DU SAHEL

S. A. R. L.

Siège Social :

Sousse Boulevard Mohamed Ali.

Capital Social : 22.000 Dinars.

DELEGATION DE POUVOIRS

D'un acte sous seings privés en date des 11, 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1962, enregistré à Sousse le 23 du même mois, vol. 337, N° 98, il résulte que M^r Jean O'Byrne, co-gérant de la Société ci-dessus dénommée, a délégué à M^r Mohamed El Habib Bannour, demeurant à Sousse, piste de Kalaa Kébira, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le pacte social et par la délibération prise le 28 janvier 1954, à l'effet d'exercer ces pouvoirs à ses lieux et place, conjointement avec les autres gérants ou délégués de gérants de la dite société, comme il aurait pu le faire lui-même.

Le dit acte dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, le 24 avril 1962, mentionne la ratification par les porteurs de parts de la dite société de la délégation ainsi conférée.

Pour extrait :

L'un des Gérants.

N° 760.

MINOTERIE ET HUILERIE
DU CENTRE

S. A. R. L.

Siège Social : Sousse

capital social : 19.500 Dinars.

DELEGATION DE POUVOIRS

D'un acte sous seings privés en date des 11, 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1962, enregistré à Sousse le 23 du même mois, vol. 337, N° 97, il résulte que M^r Jean O'Byrne, co-gérant de la société ci-dessus dénommée, a délégué à M^r Mohamed El Habib Bannour, demeurant à Sousse, piste de Kalaa Kébira, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le pacte social et par la délibération prise le 28 janvier 1954, à l'effet d'exer-

cer ces pouvoirs à ses lieu et place, conjointement avec les autres gérants ou délégués de gérants de la dite société, comme il aurait pu le faire lui-même.

Le dit acte dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 24 avril 1962, mentionne la ratification par les porteurs de parts de la dite société de la délégation ainsi conférée.

Pour extrait :
L'un des Gérants.
N° 761.

SOCIETE FRANCO-TUNISIENNE DES CONSERVES DU SAHEL

S. A. R. L.
Siège Social :
Sousse, route de Monastir
capital social : 21.000 Dinars

DELEGATION DE POUVOIRS

D'un acte sous seings privés en date des 11, 12, 13, 14, 15 et 16 avril 1962, enregistré à Sousse le 23 du même mois, vol. 337, N° 96, il résulte qu M^r Jean O'Byrne, co-gérant de la société ci-dessus dénommée, a délégué à M^r Moha-

med El Habib Bannour, demeurant à Sousse, p.s.e de Kalaa Kebira, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le pacte social et par la délibération prise le 26 janvier 1954, à l'effet d'exercer ces pouvoirs à ses lieu et place, conjointement avec les autres gérants ou délégués de gérants de la dite société, comme il aurait pu le faire lui-même.

Le dit acte dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 24 avril 1962, mentionne la ratification par les porteurs de parts de la dite société de la délégation ainsi conférée.

Pour extrait :
L'un des Gérants.
N° 762.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NABEUL

Jugement déclaratif de faillite du 19 avril 1962, Hadj Mohamed ben Hassen Chériha, huilerie à Soliman.

Juge-Commissaire : M. Béchir El Meddeb,

Syndic : Abderrahman Dhaoui,
C. P. 5 février 1961.

Les créanciers de la sus-dite faillite, sont invités à produire leurs titres de

créances dans la quinzaine, entre les mains du syndic, M. Dhaoui, 4, rue d'Angleterre, à Tunis.

N° 763.

DISSOLUTION DE SOCIETE

Suivant contrat en date du 12 avril 1962, enregistré à Tunis (A C I) le 25 avril 1962, volume 727, case 43, la S.A.R.L.; carmeauto dont le siège est à Tunis, 25, avenue Khéreddine Pacha formée par acte S.S.P. enregistré à Tunis, (A C I) le 22 décembre 1951, volume 640, série ter, case 558, et ayant pour objet l'exploitation commerciale et industrielle d'ateliers de réparations mécaniques et de carrosserie automobile a été dissoute.

L'actif a été réparti entre les associés chacun au prorata de ses droits.

N° 764.

Nom : Troupe Ennouhouth El Masrahi,

Siège : 54, rue El Maktar Tunis,

But : Essor Théâtrale,

Visa : N° 3.365 du 29 mars 1962.

N° 765.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J.O.R.T. du Vendredi 4 Mai 1962

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Etude de Maître Larbi Ghomrasni, Avocat à la Cour de Cassation, avenue d'Alexandrie, Sousse.

L'Adjudication aura lieu le samedi 19 mai 1962, à 9 heures du matin, à l'audience des Criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : Mahboubia bent Tahar ben Mohamed ben Abdelkrim ben Hassen dit Ellaou, demeurant à Moknine, Gouvernorat de Sousse.

Partie saisie : Hassen ben Mohamed ben Lazreg, demeurant au lieu dit.

Immeuble à vendre : le tiers indivis de la maison sise au quartier Sidi Osman, à Moknine, limitée :

Au Sud : Meftah B'har;

A l'Est : Ahmed El Hémadi;

Au Nord : impasse;

A l'Ouest : Trig d'où s'ouvre la porte d'entrée.

et renfermant une chambre, un magasin et une petite chambre.

Mise à prix : 50 Dinars.

Nota : pour participer aux enchères il est nécessaire de se munir d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sousse.

Pour prendre communication du Cahier des Charges au Greffe du Tribunal de Première Instance où il est dé-

posé et pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de l'Avocat poursuivant, Larbi Ghomrasni.

N° 539.

Etude de Maître Habib Ellouze, Avocat à Sousse.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

L'Adjudication aura lieu le 9 juin 1962, à 9 heures du matin, à la chambre des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Poursuivants : Mansour ben Hadj Saïd Sahl Melliti et son frère Hédi, propriétaires, demeurant à Kerkanah, Gouvernorat de Sfax.

Parties saisies : Amara, Mohamed, Ahmed et Naji fils de Ahmed ben Alaya Kettani, propriétaires demeurant à Saint Henri, Sfax.

Immeubles Mis en Vente

1° 16 pieds d'oliviers situés à Henchir Hamazia, Cheikhat de Dhraâ ben Ziad, Délégation de Djebeniana, limités :

Au Sud et à l'Est : par les demandeurs précités;

A l'Ouest : reste du terrain nu;

Au Nord : reste du terrain nu.

2° 10 pieds d'oliviers situés à l'endroit précité limités :

Au Sud : par les demandeurs;
A l'Est : par Mabrouka bent Alaya Maraoui;

Au Nord : par Aycha bent Brayek Oussif;

A l'Ouest : par Naji ben Mohamed ben Alaya Maraoui.

3° 8 pieds d'oliviers à l'endroit limités :

Au Sud : par les demandeurs;

A l'Est : par Mohamed ben Mohamed bent Alaya;

A l'Ouest : par Ahmed;

Au Nord : par leur mère Ayacha bent Brayek Oussif.

Mise à Prix

1° 48 Dinars, pour les 16 pieds d'oliviers.

2° 30 Dinars, pour les 10 pieds d'oliviers.

3° 24 Dinars, pour les 8 pieds d'oliviers.

Conformément à la loi, ne pourront participer à l'adjudication que les personnes munies de l'autorisation de M. le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au bureau de Maître Ellouze ou au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où le Cahier des Charges s'y trouve déposé.

Avocat Poursuivant :

Maître Habib Ellouze.

Avocat à Sfax.

N° 691.

TROISIEME INSERTION

AVIS

concernant une action pétitoire
N° 81

Il est porté à la connaissance du public que Touhami, Sahbi et Mustapha, enfants de Hajoj Abderrabman ben Kilani ben Sadok, sont propriétaires de deux maisons et un garage, contigus, sis avenue Sallami Ameur, au 3^e périmètre Communal de Gabès, et ayant en totalité pour limites :

Au Sud : une impasse;
A l'Est : la maison de Saâdani et Isaâc, enfants de Lihou Haddad;
Au Nord : un terrain nu appartenant aux enfants de ben Hadj Salah;
A l'Ouest : une voie publique.

Les intéressés ont eu la possession absolue du dit immeuble durant la période prévue par la loi pour établir leur droit de propriété.

Mais leur titre de propriété ayant été égaré, ils ont formulé, auprès du Tribunal de Première Instance de Gabès, une demande pétitoire numéro 422, tendant à l'établissement d'un acte outihka.

Quiconque aurait une prétention à formuler à ce sujet est tenu d'en saisir ledit Tribunal dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la date de la publication du présent.

Fait, par autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Gabès, le neuf février mil neuf cent soixante deux, 9 février 1962.

N° 702.

PREMIER AVIS

Les copies bleues des titres fonciers Feddane Tahouna numéro 34.569 et Habous Mohamed ben Ahmed ben Lagha numéro 29.953, appartenant à la Fondation Habous constituée par M. El Hadj M'hammed ben Hassen Lagha (Habous privé) ayant été égarées prière à tout détenteur de les remettre à Maître Benmami avocat, 28, rue Charles de Gaulle à Tunis.

N° 766.

AVIS

D'un acte s.s.p. du 19 avril 1962, enregistré à Tunis le 27 avril 1962, vol. 727, case 77, il appert que M. Di Rosa Vincenzo, demeurant à Draa ben Djouder a vendu à M. Mohamed ben El Hédi ben Béchir ben Mohamed Testouri, demeurant à Zaghouan, le fonds de commerce de meunier à façon sis à Draa ben Djouder.

Faire les oppositions, s'il y a lieu, entre les mains de M^e Yvon Bessis, avocat à la Cour de Cassation, demeurant à Tunis, 23, rue Es Sadikia, dans les vingt jours de la parution du présent avis, sous peine de forclusion.

Le présent avis a déjà paru au Journal « La Presse » du 29 avril 1962.

N° 767.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier « FELITE BRIGNONE » N° 8.904, ayant été égarée, tout détenteur est prié de la rapporter à M^e Khereddine EL-LILI, avocat à Tunis, 2, rue des Djercbiens, chargé de demander au Tribunal de Première Instance, l'autorisation de faire établir un duplicata.

N° 768.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Amor ben Mohamed Jaâfar ben Hadj Othman ben Amor, Nationalité Tunisienne, demeurant à Zeramdine, Cheikhat de Zeramdine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre, sise au lieu dit Oued Ech-Cheb, forêt de Zeramdine, d'une contenance de 15 hectares environ complantée de 900 pieds d'oliviers et 100 figuiers, délimitée :

Au Sud : par une route;
A l'Est : par Ameur ben Hadj Salem El Haddad et Abdelmajid Layouni;
Au Nord : par Jilani ben Abdelkader El Ablak et son fils Chebil;
A l'Ouest : par Cheikh Hassen El Mekki et Ali ben Salah ben Mohamed Jelloul.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Amor ben Mohamed Jaâfar ben Hadj Othman ben Amor, Nationalité Tunisienne, demeurant à Zeramdine, Cheikhat de Zeramdine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre, sise à Henchir Tahar, forêt de Zeramdine, d'une contenance de 12 hectares, environ complantée de 600 pieds d'oliviers, 80 figuiers, 30 poiriers, délimitée :

Au Sud : par Salah ben Hadj Dahmani ben Amor;
A l'Est : par une route;
Au Sud : par les héritiers de Khelil Meroui, dont son fils Salem;
A l'Ouest : par une route.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Amor ben Mohamed Jaâfar ben Hadj Othman ben Amor, Nationalité Tunisienne, demeurant à Zeramdine, Cheikhat de Zeramdine, Délégation de Djemmal, Gouvernorat de Sousse, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre, sise au lieu dit El Aïta Ain ben Jannette, forêt de Zeramdine, d'une contenance de 10 hectares, environ complantée de 440 pieds d'oliviers et 50 figuiers, délimitée :

Au Sud : par Mohamed ben Ahmed El Hicheri;
A l'Est : par les héritiers de Smail ben Hamouda S'ambali, dont son fils Romdhane;
Au Nord : par une route;
A l'Ouest : par Abdallah Chaâlali.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Belgacem ben Mohamed Boukthir El Methnani El Har'hi, Nationalité Tunisienne, Profession Notaire à Sidi Amor, demeurant à Sidi Amor, Cheikhat d'El Fath, Délégation de Sidi Amor, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public

lic qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre sise à Mékira, d'une contenance de 40 hectares comprenant 200 oliviers et 300 arbres fruitiers, délimitée :

A l'Est : Héritiers Hessin ben Amor ben Hessin;

A l'Ouest : Amor ben Ahmed ben Amor ben Thiba et autre;

Au Sud : Héritiers Hessin ben Amor ben Hassin;

Au Nord : Jilani ben Belgacem Boukthir.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

Messieurs El Hadi ben Mohamed ben Ali Guen El Gaddah et son frère Kmais, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteurs, demeurant à Kairouan, Cheikhate de Nassre, Délégation de Sidi Amor, Gouvernorat de Kairouan, portent à la connaissance du public qu'ils ont la possession de la totalité de la parcelle de terre nue, sise à Bouzouiche, d'une contenance de 24 hectares, délimitée :

A l'Est : Fitouri ben Youssef;

A l'Ouest : Terre pour héritier Amor Bouguerra;

Au Sud : Slah ben El Hadj Mohamed Zabbes;

Au Nord : route.

Ils ajoutent qu'ils exercent seuls cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'ils entendent se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

Monsieur Abdallah ben El Hadj Belgacem Djaboudi, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Sidi Amor, Cheikhate de Sidi Amor, Délégation de Sidi Amor, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre nue, sise à Sahb Cherarah, d'une contenance de 3 hectares, délimitée :

A l'Est : Mohamed ben Ali ben Bou-baker;

A l'Ouest : Mohamed ben Abdallah ben Ali Bousetta;

Au Sud : Hassen ben Ali ben El Hadj Mohamed;

Au Nord : Youssef ben Ali ben Bou-baker.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un

certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi II 1379)).

Monsieur Jilani ben Sliman ben Djilani ben Sliman Farjallaoui, Nationalité Tunisienne, Profession Agriculteur, demeurant à Sidi Amor, Cheikhate de Sidi Amor, Délégation de Sidi Amor, Gouvernorat de Kairouan, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité de la parcelle de terre nue, sise à Tarhouna, d'une contenance de 4 hectares, délimitée :

A l'Est : Mohamed El Rabaï ben Farjallah;

A l'Ouest : M'hamed ben Jilani ben Hadj Sliman;

Au Sud : Mohamed ben Sliman Jilani;

Au Nord : Ali ben Sliman ben Jilani.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

EN VENTE :

	PRIX
Réglementation Tunisienne des Assurances (Juin 1957)	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 060
Abolition des Habous 1958	0 D, 015
Loi Municipale (Mise à jour au 1 ^{er} avril 1960)	0 D, 100
Loi Electorale	0 D, 050
Statut de la Fonction Publique	0 D, 075
Régime des Pensions Civils et Militaires	0 D, 075
Le Nouveau Tarif des Douanes	1 Dinar.
Rectificatif au Nouveau Tarif des Douanes	0 D, 020
Recensement général de la Population 1956	0 D, 450

	PRIX
Table des Matières Année 1957	0 D, 100
— — 1958	0 D, 100
— — 1959	0 D, 100
— — 1960	0 D, 100
Table Chronologique 1958 (1 ^{er} semestre)	0 D, 060
— — (2 ^e semestre)	0 D, 060
Table Chronologique Année 1959	0 D, 100
Table Chronologique Année 1960	0 D, 100
Indemnités des personnels de l'Etat et des Communes	0 D, 200
Débats de l'Assemblée Nationale	0 D, 050
Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce	0 D, 050
Affiche portant résumé des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957, relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 060
Sécurité Sociale	0 D, 075

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)